

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله



بحث تخرج مقدم إلى الكلية الشريعة والقانون قسم الفقه وأصوله

بجامعة المستقبل قاريسا كينيا

عنوان الموضوع:

ا لشهادة:حقيقتها وحكمها في الفقه الإسلامي

إعداد الطالب:موسى محمد علي

الرقم الجامعي :٣٨٥٢٨

مشرف البحث: د.محمد قاسم

العام الدراسي١٤٤٢ هـ ٢٠٢١م


بسم الله الرحمن الرحيم

إستهلال:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ (١)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾ (٢)

١.أية ٢٨٢ من السورة البقرة

٢.أية ٨ من السورة المائدة

إهداء

- إلى من رضي بالله ربا وبا لإسلام دينا .
- إلى من أحمل إسمه بكل إفتخاراي حفظه الله.
- إلى من علمتني الصبر والإستمرارية في الحياة والتي غمرتني بالحب والحنان
- أمي الحبيبة حفظها الله أطال الله عمرها
- إلى من أقام العدل في الارض
- إلى من يعمل على إقامة الحدود.
- كل من بذل نفسه رخيصة في سبيل تحقيق العدالة ورفع الظلم عن الناس.
- إلى مشايخي وأساتذتي وإخواني وأخواتي وزملائي وكل من إستفدت منه علما نافعا.
- ولكل من ساهم في إتمام هذا العمل المتواضع

أهديكم ثمرة جهد ي هذا

شكر وتقدير

نشكرالله عز وجل جلا له على النعم الذي أنعم علينا وعلى القوة والعزيمة والصبر والصحة التي منحها إيانا إلى غاية إتمام عملنا هذه

وإمتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (**من** لا يشكر الناس لا يشكر الله) [1]وعترافا بالجميل،أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى العلماء العاملين عميد وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة والقانون جامعة المستقبل قاريسا

وإذاكان من الواجب أن يذكر أهل الفضل بفضلهم وأن يخص بعضهم بالذكر فإني أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى أستاذ الفاضل الدكتور | محمد القاسم مدرس في قسم الفقه وأصوله جامعة المستقبل قارسا كينيا والذي سعدت بإشرافه على هذه الرسالة فقد رافقني في هذه الرحلة وفتح لي قلبه وجاد علي بإرشاداته السديدة وتوجيهات المفيدة،فجزاه الله على خير الجزاء،ونفع به الإسلام والمسلمين

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الكريمين

أ.حسين عبد الصمد مدرس في كلية الشريعة،وأمين الصندوق

وفضيلة الأستاذ سحني أمانة الإمتحانات.

والشكر لكل شخص قام بالوقوف إلى جانبي للوصول إلى هذه المرحلة من حياتي،ولايفوتنا أن نقدم خالص الشكر والتقديرإلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة المذكرة

ونشكر كل من عملنا حرفا واحدا عرفانا وتقديرا.فهذا بحثي بذلت فيه قصارى جهدي وحاولت بكل من طاقة تجلية الموضوع ودراسة مسائله،فالكمال لله تعالى وحده،ولكنه جهدالمقل ونتاج المبتدئ،فإن كان

١. الترمذي:جامع الترمذي,٤ | ٣٣٩ح١٩٥٤وقال حديث حسن الإسناد

صوابا فمن الله وإن كانت الأخرى فمن نفسي،وأرجوالله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل المتواضع وأن يجعله في ميزان حسنات كل من أسهم وساعد في إخراجه،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ملخص البحث باللغتين:

اللغة العربية:

إن شهادة كانت ولا تزال من أهم وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة، وأقدمها إستعمالا، وذالك لما لها من مكانة رفيعة، ومنزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية.

ولأهمية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم.

اللغة الإنكليزية:

Witness as means of approval and what Islamic principles say about it.

By

Muse Mohamed ALI

Supervisor

Dr. Mohamed Kasim

Abstract

That the certificate was and remains one of the most important means of approval, and it clarifies if or on how a deaf person can be a witness and what Islamic law say about it:

Here is a brief study of a deaf, blind and the couples on if they can be used as a witness and what Islamic shariah says about it.

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لاإله الا الله وحده لاشريك له،وأشهد أن سيدنا محمدا خات الأنبياء والمرسلين،اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين..وبعد.

الحمد لله الذي من على هذه الأمة بخاتمة الشرائع والرسالات وأكملها وأحسنها لنا حيث يقول الله تعال ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ [1] فالشريعة الإسلامية جاءت كاملة متكاملة ناسخة لما قبلها من الشرائع،حققت للبشرية حياة راغدة،حيث إنها تكفلت برعاية الإنسان من ولادته إلى وفاته،ورسمت له طريق وجهته حيث الوجهة الصحيحة،فأصبح المسلم يتمتع بكافة الحقوق لاكد ر في حياته ولا عدوان على حقوقه وشبهته بالجسد الواحد مع إخوانه يحب كل منهم لأخيه مايحب لنفسه ويعامله كما يحبه أن يعامل به ويصونه في عرضه وماله ونفسه،فالشريعة تميزت بإعداد النفوس والتربية الأفراد فربت في نفوسهم المثل العليا والفضائل والأخلاق وابتغت العدل المطلق فنظرت إلى الفرد من خلال طبيعته البشرية وعالجت الإنسان بحسب فطرته التي فطر عليها. والغاية من الشريعة أن يمارس كل الإنسان حقه غير منقوص،ويحافظ بذالك على حقوق الأخرين،فأ قامت الحدود وبينتها وتكفلت بوضع الضوابط لاكتسابها وممارستها والتصرف بها بحيث لا يطغي فرد على الأخر ولا يتجاوز الحد في حقه،وبذالك يعرف كل إنسان ماله وماعليه،فإذا ماتطاول أي إنسان على الاخر فاعتدى عليه كان لا بد إذا من مؤدب ورقيب يعطي كل ذي حق حقه فدعى الإسلام إلى إقامه الدولة وتنظيم القضاء مما يترتب عليه أن يشرع من الوصائل مايحقق هذه الغاية فبين طرق الحفظ هذه الحقوق ووصائل إثباتها أمام المحاكم لمعالجة هذه المشاكل وبذالك فقد أحكم البناء وصانه من العبث العابثين،ووضع الدواء لكل داء فشرع الحقوق وما يثبتها من البينا ت والشهادات وأرشد إلى السبيل القويم

[1].سورة المائدة من الأية (٣)

لحمايتها والحفاظ عليها فندب الى كتاب العقودوتوثيق الديون وإقامه الشهادة خوفا من الجحود والإنكار لتكون حجة دافعة عند الإنكا،حيث يقول الله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ﴾ [1]

١.سبب إختيار موضوع البحث:

١.ماذكرت من أهمية الموضوع

٢.الحاجة الماسة التي تواجه المحاكم أو القاضي عند الفصل بين الناس وقطع النزاع بينهم وإقامة العدل وحفظ الحقوق لأصحابها حيث تعارف عند العامة أن الشهادة العدل لاترد أبد لأن من شروط الشهادة الأساسية أن تكون الشاهد عدلا،وهذا ماتعارف عليه الناس، ولكن هناك أمور ترد فيها شهادة العدل،وهي مبعثرة في الكتب الفقه، فأردت أن أجمع هذه المبعثرات وأستفيد منها في بحث خاص.

٣.رغبتي في الكتابة عن موضوع يتيح لي فرصة كبيرة في الإطلاع والإستفادة والتعلم.

٤.هذه الدراسة تعين القاضي أو المحامي والدارس في معرفة كيفية توثيق وإثبات البينة أمام المحاكم الشرعية.

٥.إبراز مدى سعة الفقه الإسلامي وعظمة الشريعة الإسلامية ومرونتها مع محافظها على أصولها ومقاصدها فإنها لا تقف عند وسيلة بعينها.

٦.عدم وجود كتاب يجمع شتات هذاالموضوع سواء في الكتب القديمة أو الحديثة.

٧.تهدف إلى بيان أهمية الشهادة كدليل من أدلة الإثبات.

٢.مشكلة البحث:

إن هذا البحث سبب لحل المشاكل التالية:

---

[1]. سورة البقرة من الأية ٢٨٢.

١.ما هو مفهوم الشهادة في الفقه الإسلامي.

٢.ماهو الشهادة ومشروعيتها وركنها

٣ ماهو حكم تحمل الشهادة وأدائها وشروطها

٤. أقوال العلماء في تعريف الشهادة وما الراجح في ذالك.

٥.رد شهادة الأعمى والأخرس والمغفل الذي لايضبط

٦.إن أهم صعوبات واجهتني أثناء إعدادي لهذه المذكرة هوموضوع نفسه وسبب صعوبته هو الإختلافات الكثيرة لعدة جزئيات وتفاصيل في مضمون هذه الدراسة بين المختلف الفقهية الأربعة والنصوص.

٧.إهتمت الشريعة الإسلامية ببيان الشهادة وعدتها أهم وسيلة لإثبات الحقوق على إختلاف أنواعها ولماكانت قيمة الشهادة وحجيتها في الإثبات تتوقف على شروطها

الأمر الذي يثير إشكالية تعلق بقيمة الشهادة في حال إنتفاء تلك الشروط أوأحدهما

الدرسات السابقة:

وبعد الرجوع إلى الجهود العلمية لم أقف على بحث مدون بهذا الإسم ولكن هناك دراسات ذات العلاقة بهذا الموضوع فهي على النحو التالي:

١.دراسة أبوفرحة (١٩٩٦)بعنوان: الشهادة كوسيلة الإثبات في المواد المدنية والتجارية في القونون الأردني دراسة مقارنة

٢.دراسة أبو العطاء (٢٠٠٧)بعنوان :أحكام نقض الشهادة _ دراسة فقهية مقارنة

٣.دراسة البطون (٢٠٠٧)بعنوان :الشهادة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون الوضعي

٤.موانع الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري _ دراسة مقارنة رسالة الماستر إعداد الطالبة عاشوراء سهيلة

٥.الشهادة وأحكامها_ دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الدكتور محمد شلال حبيب.

٦.الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات_ دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة والقانون.رسالة الماجستير إعداد محمد عبد الله الرشيدي.

٧.أسامة احمد عبد الرزاق: رسالة ما جستير.

٣.أهمية البحث:

١.تنبيه أصحاب الحقوق الى طريقة الحفاظ على حقوقهم وصيانتها من الضياع وكيفية غيباتها بالشهادة.

٢.حاجة الناس بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالشهادة.

٣.بيان قيمة الشهادة وحجيتها في الإثبات.

٤.أن قواعد الشريعة صالحة لكل زمان ومكان

٥.الشهادة ملزمة ومهمة في إطار التوثيق العدلي

٦.أهمية الشهادة من أهمية العدالة ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذا لزم معرفة مايبطل الشهادة وما يمنعها كي نتوصل إلى الحق.

٧.ومن المعلوم أن العدالة بعد الخصومات لا يمكن الوصول إليها إلا بشهادة والاخذ بنظام الشهادة.

٨.من أجل حفظ الحق وحقوق الناس لا بد من معرفة موانع قبول الشهادة المتفق عليها والمختلف فيها وشروط قبولها.

٩.أن موضوع الشهادة من الموضوعات المهمة في باب القضاء.

٤.أهداف البحث:

١.تحديدالمقصود بالشهادة في الفقه الإسلامي.

٢.بيان حكم ومشروعية وأركان الشهادةفي الفقه الإسلامي.

٣.بيان المواضيع الإتفاق والإختلاف في الشهادات.

٤.تعرف بالأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بشروط الشهادة وأنواعها ومتى تكون فرض عين أوفرض كفاية وثواب مؤديها وإثم تركها.

٥.تهدف أيضا إلى بيان الدور الذي تلعبه الشهادات في الإثبات ومدى فاعليتها وحجيتها.

٥.منهج البحث:

يمكن تحديد البنودالتي أقام عليها منهج البحث فيما يلي:

١- أعول على الكتب الفقهية سيما الكتب المذاهب الأربعة،مع الإستعانة بكتب التفاسير وشروح السنة والحديث وغير ذالك،مماله علاقة بالموضوع.

٢- أراعي الترتيب الزمني عند طرح للأقوال الفقهية بادئا بالحنفية ومثنيا بالمالكية ثم الشافعية وخاتما بالحنابلة.

٣- أعرض المسائل الفقهية واستدل عليها،ثم أرجح بينها،بحسب الرأي المستند الى الدليل الأقوى.

٤-أنسب الأقوال لقائليها،والكتب لمصنفيها,من باب الأمانة العلمية،فإذا لم أجد الكتاب المطلوب,أقول ذكره فلان نقلا عن فلان.

٥- أعز الأيات القرءانية إلى سورها وأرقامها.

-أخرج الأحاديث النبوية من كتب السنة المعتمدة وإذاكان الحديث في الصحيحين أوأحدهما أكتفي بعزوه دون الحكم عليه، وإذا كان في غيرها أنقل الحكم المحدثين عليه ماستطعت على ذالك سبيلا.

٦.حدود الدراسية

حدود الزمانية:يأمل الباحث أن تضح معالم هذه الدراسية خلال الفصل الصيفي من العام الجامعي ١٤٤١ | ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠ | ٢٠٢١م

حدود المكانية:جامعة المستقبل قاريسا كينيا.

٧.المصطلحات الإجرائية:

الشهادة: لقة مصدر شهد من الشهود,وهي بمعنى الحضور[١]

تعريف الشهادة إصطلاحا: الشهادة هي (إخبار عدل حاكما بما علم،ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه [٢]

التحمل:

لقة من حمل الشيء والاحتفاظ بها،ويطلق على الالتزام لأنه أداء ماعلمه [٣].

ومعناه اصطلاحا :هو علم ما يشهد به بسبب اختياري، والعلم هنا علم قطعي[٤]

١.إبن فارس:معجم مقاييس اللقة (٣ | ١٢٢)،الزبيدي:تاج العروس(مادة شهد)(٨ | ٢٥٣)إبن منظور :لسان العرب(مادةشهد)(٧ | ٢٢٤).

٢.الصاوي:بلغة السالك(٢ | ٣٤٨)

٣. أبو بكر الرازي، محمد بن علي (دون سنة نشر)مختار الصحيح ،ج ١، دار القلم، بيروت، ص٦٥.

٤. الرصاع ، محمد بن قاسم (دون سنة نشر)،حدود ابن عرفة ،دار الكتب العلمية،القاهرة ص ٤٥٧ .

الأداء:الأداء لقة: الإعطاء، أدى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها [١]ومعناه اصطلاحا : إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل للقاضي العلم به [٢]

- البيان:

تاتي الشهادة لبيان الحق،سواء كان عليه أوعلى غيره،وذالك أن الشهادة خبر قاطع.ولما كان الخبر الخاص مبينا للحق من الباطل سمي شهادة،وسمي المخبر به شاهدا،فلهذا شبه الدلالة في كمال وضوحها بالشهادة[٣]

٢- الحلف واليمين:

كقولهم:أشهد بكذا،أي أحلف[٤]،ومنه قول الله تعالى:﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ [٥]

٣- العلم:

ومنه قوله تعالى:﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [٦]

أي علم الله وبيّن،لأن الشاهد هو العالم الذي بيّن ماعلمه،وقولهم:شهد الشاهد عند الحاكم،أي بيّن مايعلمه واظهره.

١.الفيومي: أحمد بن محمد بن علي (٧٧٠هـ)،المصباح المنير ، المكتبة العلمية، بيروت، ط١،ص٩.

٢..الرصاع،مرجع السابق ص ٤٦٠.

٣. أبوا البقاء الكوفي : الكليات (٥٢٧، ٥٢٨)؛ الأزهري: تهذيب اللقة (٦ | ٧٧).

٤. الجوهري: الصحاح (٢ | ٤٩٤)؛ الزبيدي: تاج العروس (٨ | ٢٦١).

٥:أية ١ من السورة المنافقون.

٦..أية ١٨من السورة آل عمران.

- الإدراك:

يقال:شهد العيد:أي أدركه،وفي التنزيل قول الله تعالى:﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [1]

أي من أدرك رمضان.

العدالة: هو ما اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر،وغلب صوابه،واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق العام والبول ونحو ذالك [2]

الشهادة الأصلية : يدلي الشاهد في هذا النوع من الشهادة بماعاينة بعينه أوبما سمعه بإذنه فالشاهد يشهد على واقع عرفها معرفة شخصية، وهذا النوع من الشهادة جائز ومقبول،فالقاضي يحكم بها فورا (٣)

شهادةالتسامع : يشهد الشاهد هنا بما تتسامعه الناس وما شاع بين الجماهير، والفقه الإسلامي لايأ خذ بالشهادة بالتسامع، لأنه الشهادة لايجوز إلا بعلم حيث قال الله تعالى:

﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا﴾ [4]

---

[1].أية ١٨٥من السورة البقرة

٢.الجرجا ني. : التعريفات (١٥٣), القاموس الفقهي (٢٤٤).

٣. محمد شتا أبوسعيد , الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية, المجلد الثاني دار الفكرة العربي , القاهرة , ١٩٩٧, ص٩٠٤٣.

٤ سورة النجم الأية ٢٨.

والفقه الإسلامي يأخذ بالشهادة بالتسامع في حالات إستثنائية معينة،أربعة منها تقبل فيها با لإجماع وهي: شهادة بالنسب،وبا الموت،وبالنكاح،وبولاية القاضي.

وهناك خمسة أخري قال الفقهاء تقبل فيها بالشهادة بالتسامع على الأصح وهي:المهر، الدخول،العتق، الولاء،الوقف.([1])

شهادة التواتر:خبر جماعة يقع العلم بخبرهم ولا يتصور إتفاقهم على الكذب ولا يوجد للتواتر عند معين وإنما يشترطون أن يكون المخبرين جمعا، ولايجوز إتفاقهم على الكذب.

التواتر يفيد القطع واليقين لذالك فهو حجة في النفي والإثبات فلا تقام بينة على خلا فه، لأن البينات ظنية يدخل فيها الشك بخلاف التواتر الذي يفيد القطع واليقين[٢]

شهادة الإستكشاف: هي الإخبار من المخبر لمجرد الإستعلام وإستطلاع الرأي لذالك فهي لاتعد شهادة، لأنه يتم فيها إبداء الرأي فقط مثل رأي أهل الخبرة والمترجم،وتكفي شهادة استكشاف في القضاء بالنفقات وأجرت الحضانة والرضاعة المسكن.

والقاضي له حرية في أخذها أو طرحها، فإذا إطمئن إليها أخذ بها وإذا لم يطمئن بها أطرحها [٣]

---

[1]. علي أحمد الجراح،قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية،الطبعة الأولى، بيروت،لبنان، ٢٠١٠،ص٢٧٧.

٢. نصر فريد واصل،نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى،دار الشروق،القاهرة ٢٠٠٢،ص٨١.٢

٣.محمد شتا أبوسعيد،مرجع سابق, ص ١٠.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدوفصلين وخاتمة.

أماالمقدمة فتكون من

مقدمة .

سبب إختيار الموضوع.

مشكلة البحث.

أهمية البحث.

أهداف البحث.

منهج البحث

الدرسات السابقة.

منهج البحث.

حدود الدراسية :

المصطلحات الإجريية.

الفصل الأول

الشهادة:

ويشتمل على مبحثين :

- المبحث الأول:تعريف الشهادة ومشروعيتها وركنها.
- البحث الثاني :الشهادة من حيث التحمل والأداء وحكمها وشروطها.

المبحث الأول:تعريف الشهادة ومشروعيتها وركنهاويشتمل على ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول:تعريف الشهادة لقة واصطلاحا

- المطلب الثاني :مشروعية الشهادة

- المطلب الثالث :ركن الشهادة

المطلب الأول:تعريف الشهادة لقة واصطلاحا

أولا- الشهادة لقة مصدر شهد من الشهود,وهي بمعنى الحضور(١)،يقال:شهد الأمر:أي حضره,ومنه قول الله تعالى﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٢)

ومنه كذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة لمن شهد الوقعة (٣)

وكذالك من معانيها الإخبار،يقال:شهد الرجل بكذا،أي أخبربه.

وذكر الجوهري (٤) أن الشهادة بمعنى الخبر القاطع.ومنه قوله تعالى﴿وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ﴾ (٥)

١.إبن فارس:معجم مقاييس اللقة (٣ | ١٢٢)، الزبيدي:تاج العروس(مادة شهد)(٨ | ٢٥٣)إبن منظور :لسان العرب(مادةشهد)(٧ | ٢٢٤).

٢.أية ٧٨من السورة الإسراء

٣.البخاري في صحيحه(كتاب فرض الخمس) باب ا(لغنيمة لمن شهد الوقعة)٢(٢ | ٩٦١ح٣١٢٥).

٤.الجوهري الصحاح (مادة شهد (٢ | ٤٩٤).

٥.أية ٨١ من السورة يوسف

ومن المعاني اللغوية للشهادة أيضا:

١- البيان:

تاتي الشهادة لبيان الحق،سواء كان عليه أوعلى غيره،وذالك أن الشهادة خبر قاطع.ولما كان الخبر الخاص مبينا للحق من الباطل سمي شهادة،وسمي المخبر به شاهدا،فلهذا شبه الدلالة في كمال وضوحها بالشهادة[١]

٢- الحلف واليمين:

كقولهم:أشهد بكذا،أي أحلف(٢)،ومنه قول الله تعالى :﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ (٢)

٣- العلم:

ومنه قوله تعالى﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ (٣)

أي علم الله وبيّن،لأن الشاهد هو العالم الذي بيّن ماعلمه،وقولهم:شهد الشاهد عند الحاكم،أي بيّن مايعلمه واظهره.

٤- الإدراك:

يقال:شهد العيد:أي أدركه،وفي التنزيل قول الله تعالى:﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤)

١.أبو البقاء الكفوي:الكليات(٥٢٨،٥٢٧)،الأزهري :تهذيب اللقة (٦ | ٧٧).

٢:أية ١ من السورة المنافقون.

٣.أية ١٨من السورة آل عمران.

٤.أية ١٨٥من السورة البقرة

أي من أدرك رمضان

ثانيا.تعريف الشهادة إصطلاحا:

تعدت عبارات العلماء في تعريف الشهادة,وسأذكر تعريفات المذاهب مذهبا مذهبا.

١- الحنفية:عرف الحنفية الشهادة(إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء)([1])

شرح التعريف:

- قوله (إخبار):جنس يشمل جميع الأخبارات الصحيحة والكاذبة.

- قوله (صدق)قيد أول يخرج الأخبارات الكاذبة مثل شهادة الزور،فلا تدخل في التعريف.

- قوله (الإثبات حق):قيد ثان لبيان المحل الشهادة والغاية منها.

- قوله (بلفظ الشهادة) قيد ثالث لإخراج الأخبار بغير لفظ الشهادة مثل أعلم،وأتيّقن فلا تعتبر شهادة.

- قوله (في مجلس القضاء):قيد رابعة لإخراج الأخبار في غير مجلس القضاء فلا تعتبر شهادة شرعا.(٢)

٢- تعريف المالكية:

عرّف المالكية الشهادة بتعريفات عدة،منها:

أ- تعريف ابن عرفة:الشهادة هي:قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أوحلف طالبه(٣)

١.إبن الهمام:فتح القدوري(٧ | ٣٦٤).

٢.انظر شرح التعريف:ابن الهمام:فتح القدوري(٣٦٤،٣٦٥),الزيلعي:تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٦),الميدان:الباب شرح الكتاب (٣ | ٥٤)؛الشيخ النظام :الفتاوى الهندية(٣ | ٤٥٠)؛ابن العابدين:حاشية رد المحتار (٥ | ٤٦١).

٣ الخرشي:حاشية (٧ | ١٧٥).

ب.تعريف ابن فرحون:الشهادة هي:(إخبار يتعلق بمعين)([1])

ج- تعريف الدردير: الشهادة هي (إخبار عدل حاكما بما علم،ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه)[2]

وأرجح هذا التعريفات التعريف الأخير للدردير،حيث إن التعريف الأول إشتمل على بعض شروط الشهادة،وأثارها،والتعريف لا يتناول هذه الأشياء.

وأما تعريف ابن فرحون فقد كان مقتضبا جدا،لايظهر عليه حقيقة الشهادة بشكل واضح.

وأما تعريف الدردير فقد تنا ول حقيقة الشهادة بوضوح دون زيادة على الحقيقة.

شرح تعريف الدردير:

- قوله (إخبارعدل حاكما):من الإضافة المصدر لفاعله وحاكما مفعوله أي إخبار الشاهد العدل الحاكم.

- وقوله (عن علم):أي إخبار ناشئ عن علم أوشك.

- وقوله (ليحكم بمقتضاه):لأن الشهادة إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبتّ الحكم،وهذا بخلاف الرواية التي هي إخبارعا لم يحصل فيه الترافع،ولم يقصد فيه فصل القضاء وبتّ الحكم [3]

- تعريف الشافعية:

أورد تعريف الشافعية عدة تعريفات للشهادة،أرجحها:(إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد.[4]

شرح التعريف:

-قوله(إخبار):جنس في التعريف يشمل الأخبار بحق والإخبار في الرواية

---

١. ابن فرحون:تبصرة الحكام (١ | ١٦٤).

٢. الصاوي:بلغة السالك(٢ | ٣٤٨)

٣.الدسدوقي:حاشية ٤ | ١٦٥)؛الصاوي:بلغة السالك (٢ | ٣٧٧)؛الخطاب:مواهب الجليل شرح مختصر خليل(٦ | ١٥١).

٤.الجمل:حاشية الجمل على شروح المنهاج (٥ | ٣٧٧)؛المحلى:المنهاج (٤ | ٣١٨).

-قوله (بحق):قيد أول يدّل على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت وتخرج الرواية والأخبار عن الحقائق الكونية.

-قوله (للغير):قيد ثان خرج به الأخبار بحق لنفسه على غيره وهو الدعوى.

- قوله (على الغير):قيد ثالث يخرج الإقرار،لأنه إخبار بحق للغير على نفسه.

- قوله (بلفظ أشهد):قيد رابع فلا تقبل الشهادة إلابهذا اللفظ فيخرج الإخبار بلفظ آخر مثل:أعلم،وأتيقّن([1])

٤- تعريف الحنابلة :

عرف الحنابلة الشهادة بأنها :(الإخبار بما علمه بلفظ خاصة)(٢)

شرح التعريف:

-قوله (الإخبار):جنس يشمل ما يعلمه ومالا يعلمه كالإخبار بالظّن والكذب.

قوله(بما يعلمه): قيد يخرج به ما لا يعلمه.

-قوله (بلفظ خاص): وهو أشهد أو شهدت بكذا.إلا أن التعريف غير مانع فيدخل فيه الإقرار لأن الإقرار هو إخبار بما يعلمه بحق لغيره على نفسه بلفظ يدّل عليه.

وكذالك يدخل فيه الدعوى لأنها إخبار بحق له على غيره.

التعريف المختار إن أرجح التعريفات وأقواها هو تعريف الحنفية للآتي:

---

[1] .المرجعان السابقان

٢.ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٤٧)؛البهوتي:كشاف القناع (٦ | ٤٠٤)؛ابن القاسم:حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (٧ | ٥٨٠).

أ- إن التعرف الحنفية فرق بين الشهادة والإقراروالدعوى والرواية،أما غير تعريف الحنفية فلم يفرق بين الشهادة والإقرار والدعوى والرواية وذالك نقص وضعف في تعرفاتهم.

ب- وكذالك تعريف المالكية تضمن أثر الشهادة ونتيجتها لاحقيقها وهذا ضعف آخر في تعريفهم.

ج- إن تعريف الحنفية قيد الشهادة بأن تكون في مجلس القضاء ولم تفعل ذالك بقية التعريفات

المطلب الثانية مشروعية الشهادة:

اتفق جمهور العلماء على مشروعية الإثبات بالشهادة،مستدلين بذالك من الكتاب والسنة والإجماع

أولا- من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾ [1]

وجه الدلالة:حث شطر الأية على توثيق الدين بالأشهاد عليه،وحث الشطر الثاني من الأية نفسها على توثيق المعاملة الجارية بين الناس بواسطة الشهادة، وهذا الحث من الله سبحانه وتعالى على توثيق بالشهادة دليل على مشروعيتها.

٢: قول الله تعالى:﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ﴾ [2]

---

[1] . سورة البقرة : الأية (٢٨٢).

٢.سورة البقرة : الأية (٢٨٣).

وجه الدلالة: نهت الأية عن كتمان السهادة، مما يدل على وجوب أدائها عند طلبها، ولايصحّ كتمانها إذا طلب المدعي ذالك لقوله تعالى(١):﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ﴾

ثانيا- السنة:

ورد في شأن الشهادة أحاديث كثيرة نقف عن بعضها:

١-أخرج البخاري عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال:كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(شاهداك أويمين) (٢)

وجه الدلالة :أثبت الحديث أصلامن الأصول الهامة في باب القضاء،فجعل الشهادة وسيلة لإثبات الحق،واليمين لدفعه،وهذا دليل على مشروعية الشهاد(٣)

٢- ما رواه ابن العباس رضي الله عنهما قال:(ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة،فقال لي:يا ابن عباس لا تشهد الاّما يضيءلك كضياء هذا الشمس،وأومأرسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى الشمس (٤)

وجه الدلالة: أري الحديث يدّل على خطر الشهادة في إثبات الحقوق لذاكان التشديد على التثبت واليقين في الشهادة،وكل ذالك يدل على مشروعيتها

---

١ سورة البقرة الأية ٢٨٢.

٢. البخاري معلقا في كتا ب (الشهادات)باب(يحلف المدعي عليه حيثما وجب عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره (٢ | ٨١١).

٣.انظر ابن حجر : فتح الباري(٥ | ٣٥١).

٤.البيهقي : السنن الكبرى كتاب ا(لشهادات)با ب (التحفظ في الشهادة والعلم بها)١٠ | ١٥٦،وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤ | ١١٠)ح٧٠٤٥ وقال حديث حسن ولم يخرجاه،تعليق الذهبي في التخليص : واه.

ثالثا- الإجماع :

أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة، وعلى أ نها حجة شرعية،ودليل للقضاء،ووسيلة للإثبات،ولاخلاف بين الأمة في تعلق الحكم بالشهادة حتى أصبحت معلومة من الدين بالضرورة ([1])

المطلب الثالث:ركن الشهادة

اختلف العلماء في ركن الشهادة إلى قولين:

القول الأول:ذهب الحنفية إلى أن ركن الشهادة الصيغة فقط[٢]

القول الثاني : ذهب الشافعية إلى أن أركان الشهادة خمسة [٣] وهي: شاهد،ومشهود له،ومشهود عليه،والمشهود به،والصيغة.

ما تتحقق به الصيغة:

إختلف العلماء في الصيغة نفسها،هل تكون بلفظ أشهد؟ أويجوز بغيرها من الألفاظ كأعلم،وأتيقن، أوجزم،وغير ذالك الى قولين :

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة لا بد أن تكون بلفظ (أشهد) ولا تصح بغيره [٤]

---

[1] .السرخسي: المبسوط (١٦ | ١١٢), ابن الهمام :فتح القدير ٧ | ٣٦٥),

٢.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٦)؛المرغياني:الهداية شرح بداية المبتدى (١ | ١١٨؛العيني : البداية شرح الهداية (٩ | ١١٢)؛ ابن نجيم : البحر الرائق(٧ | ٥٦)؛أبي الدم : أدب القضاء (٢ | ٣٨)؛على حيدر :درر الأحكام شرح مجلة الأحكام ((٤ | ٣٣٧)شرح مادة ١٦٨٩).

٣.. الجمل : حاشية الجمل (٥ | ٣٧٧)؛ الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٢)؛ابن حجر الهيتمي :تحفة المحتاج (٤ | ٤٠١).

٤. السرحسي :المبسوط (١٦ | ١٣٠)؛ابن القدامة: المغني (١٤ | ١٣١).

القول الثاني: ذهب المالكية والظاهرية وأحمد في روايته،إلى أنه لا يجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة بلفظ معين بل يصح بكل لفظ أوصيغة تفيد المعنى كأعلم وأتيقن وغير ذالك.[١]

الأدلة :

استدل الجمهور لماذهبوا إليه من وجوب أداء الشهادة بلفظ أشهد بالكتاب والسنة.

أما الكتاب قوله تعالى:

وقول الله تعالى قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ﴾[٢]

وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [٣]

وقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾[٤]

وجه الدلالة:

فقد إستخدمت هذه الآيات وغيرها لفظ (أشهد) في مجال إثبات الحقوق،والدعوة إلى أداء ما علمه الإنسان وإقامته، وعدم كتمانه، دون غيره من الفاظ. وهذا يدل على وجوب أدائها بلفظ أشهد، والنصوص وردت بقبولها بهذا اللفظ فيقتصر على مورد النص وذالك دليل على عدم جواز إستعمال غير لفظ المشتق من الشهادة [٥]

ثانيا: السنة : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة،فقال للسائل:(هل ترى الشمس؟) قال:نعم قال: على مثلها فاشهد,أودع [٦]

---

١ . الصاوي : بلغة السالك (٢ | ٣٤٨)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام(١ | ١٦٤)؛ الدردير : الشرح الكبرى (٤ | ٢٣٨)؛الدسوقي :حاشية (٤ | ١٦٥)؛الخرشي :حاشة (٧ | ١٧٥)؛ الأحساني :تبيين المسالك(٤ | ٣٤٨).

٢. سورة البقرة من الأية ٢٨٣.

٣.سورة النساء من الأية (١٣٥)

٤. سورة الطلاق من الأية (٢)

٥. انظر:العيني: البناية (٩ | ١١٣)؛ المرغياني:الهداية (١ | ١١٨)؛ الزيلعي: تبيين الحقائق(٤ | ٢١٠)؛ ابن نجيم: البحر الرائق(٩ | ٥٥).

٦.البيهقي: السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب التحفظ في الشهادة والعلم بها)؛ (١٠ | ١٥٦) وقال البيهقي لم يرد عليه من وجه يعتمد عليه.وقال العجلوني في كشف الخفا: رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ(إذا علمت مثل الشمس فاشهد أودع)ورواه الديلمي والطبراني أيضا بلفظ (يا ابن عباس لاتشهد إلاّما يضيء لك كضياء الشمس)، قال ابن الملقن عن الحدث (على مثلها فاشهد أودع) غريب بهذا اللفظ.

وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على تنبيه الشاهد لوجوب التيقن مما يشهدبه.

أدلة القول الثاني: استدل الفريق الثاني على عدم وجوب لفظ الشهادة في الأداء بأن الشرع أستعمل لفظ الشهادة مرادفا لألفاظ الأخرى من الكتاب والسنة.

أما الكتاب قوله تعالى: [١]﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾

وجه الدلالة :أن الاستدلال بهذا الأية الكريمة ليس المراد به التلفظ بلفظ (أشهد)بل بمجرد الإخبار بتحريمه[٢]

٢: قال تعالى : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾﴾[٣]

وصحّ عن النبي صلى الله عليه قال: (عدلت شهادة الزور الإشراك با لله) [٤]. وقال صلى الله عليه وسلم : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الشرك بالله، أوقتل النفس التي حرم الله، وقول الزور)، وفي لفظ الا وشهادة الزور) [٥]

وجه الدلاله: يتبين من هذا النصوص أنه ورداللفظ تارة بشهادة الزور وتارة بقول الزور فالقول والشهادة مرادفان وهما سواء وذالك يعم كل قول زور وبأي لفظ أوصفة وجد [٦]

٣ قال الله تعالى :﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ [٧]

وجه الدلالة : إلا من شهد بالحق، أي أخبر به وتكلم به عن علم والمراد به التوحيد.

---

١ .سورة الأنعام (١٥٠).

٢. ابن القيم : الطرق الحكمية (١٧١).

٣.سورة الحج من الأية (٣٠)

٤. أبوا داود في كتاب (الأقضية) باب { في شهادة الزور } (٣|٢٩٨ ح ٣٥٩٩). قال الألباني ضعيف.

٥. البخاري في كتاب (الشهادات)، باب { ماقيل في شهادة الزور } (٢|٨٠٢ح ٢٦٥٤).

٦. ابن تيمية: مجموع الفتوى (١٤|١٦٩)،ابن القيم : الطرق الحكمية (١٧٢).

٧. سورة الزخرف الأية ٨٦

ثانيا من السنة:

١.قال ابن عباس رضي الله عنهما : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلات بعد العصر حتى تغرب الشمس, وبعد الصبح حتى تطلع الشمس([1])

وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه لم يقل لا بن عباس رضي الله عنهما أشهدك عندك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذالك ولكن أخبره بذالك فسمّاه ابن عباس شهادة [٢]

٢. ولا تفتقر صحة الدخول في الإسلام إلى أن يقول الداخل فيه : (أشهد أن لا إله إلا الله) بل لوقال (لاإله إلا الله محمد رسول الله) كان مسلما بالإتفاق [٣]

٣. قال رسول الله صلى الله عبيه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله [٤]. فإذا تكلموا بقول لا إله إلا الله حصلت لهم العصمة وإن لم يأتوا بلفظ أشهد [٥]

الرأي الراجح: بعد الدراسة المسألة والإطلاع على كافة الأدلة التي ذكرها الفريقان، أرى ترجيح الرأي الثاني بعدم إشتراط تأدية الشهادة بلفظ أشهد وذالك للآتي:. إذا نظرنا إلى أدلة جمهور العلماء لا نجد فيها نصا صريحا يستوجب الإقتصار بلفظ (أشهد) عند تأدية الشاهد لشهادته أمام القاضي، فأدلتهم تأمر بأداء الشهادة ولكنها لاتفيد وجوب أداء بلفظ أشهد. وكذالك تفيد أدلة القول الثاني عدم اقتصار الشهادة المعتبرة بقول الزور،

---

١. البخاري في كتاب (مواقيت الصلات) باب (الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١ | ١٩١ ح ٥٨١).

٢. ابن تيمية : مجموع الفتوى(١٤ | ٥٨١).

٣. مسلم: صحيح مسلم : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله(١ | ٢٠٠).

٤. البخاري في كتاب(الصلاة) باب (فضل إستقبال القبلة) (١ | ١٤٣ح ٣٩٢).

٥. ابن القيم: الطرق الحكمية (١٧١).

وبشهادة الزور،فرادف القول الشهادة فإن شهادة الزور سميت شهادة مجازا حيث يقول الله تعالى:[١] ﴿وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ٣٠﴾

٢. وأن الدخول في الإسلام بدون شرط التلفظ بالشهادة بالرغم من ورود ذالك في نص الحديث ٠فإن هذا اللفظ ليس بشرط.

المبحث الثاني: الشهادة من حيث التحمل والأداء وحكمها وشروطها.

ويشتمل على أربعة مطالب.

-**المطلب الأول:**حكم تحمل الشهادة وأدائها.

-**المطلب الثاني:** شروط الشهادة.

-**المطلب الثالث:** حكم الشهادة.

-**المطلب الرابع:** الرجوع عن الشهادة.

المطلب الأول: حكم تحمل الشهادة وأدائها.

عرّف ابن فرحون التحمل بأنه (أن يدعي شخص ليشهد ويستحفظ الشهادة). وكذالك عرّف الأداء بأنه(أن يدعي ليشهد بماعلمه واستحفظ إياه)٠[٢]

اتفق العلماء على أن تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت الإثم عن الباقين وإن لم يقم بها أحد تعينت على من وجد [٣]٠ وبالتالي لايجوز لأحد أن يتحمل الشهادة على شيء ولايؤديها إلاّبعد حصول العلم له بذالك لقوله تعالى:﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾ (٤).

أدلة الجمهور:

---

١ . سورة الحج الأية (٣٠)

٢. ابن فرحان: تبصرة الحكام (١ | ١٦٤).

٣. ابن الهمام:فتح القدير (٧ | ٣٦٥)،الزيلعي :تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٧)،الخرشي: حاشية (٧ | ٢١٢)، المرغيناني:الهداية (١ | ١١٦), البهوتي:كشاف القناع(٦ | ٤٠٤)،المرداوي: الإنصاف(١٢ | ٣)، ابن حزم :المحلى (٩ | ٤٢٩).

٤. سورة اللإسراء الأية (٣٦)

أولا :الكتاب:

قال الله تعالى: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟﴾ [١]

وجه الدلالة : الأية دليل على أن الطلب من المدعي شرط الفريضة،والنهي عن الإباء عند الدعوى أمر بالحضور للأداء [٢]

قال الحسن البصري : جمعت الآية أمرين: الأول: ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة.

الثاني: ألا تأبى إذادعيت إلى أدائها [٣]

وقال الله تعالى: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ﴾ [٤]

وجه الدلالة: الأية دليل على النهي عن كتمان الشهاد،والنهي عن الشيء يكون أمرا بضده، إذاكان له ضد واحد لأن الا نتهاء لايكون إلاّ بالإشتغال به فكان أداء الشهادة فرضا قطعا كفريضة الانتهاء فصار كالأمر به بل آكد، ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وقع بها الفعل وهي القلب لأن إسناد الفعل إلى محله أقوى من إسناده إلى كله. [٥]

وقال تعالى: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾ [٦]

وجه الدلالة : أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الشهادة ونسبها إلى نفسه وذالك لرعاية الحقوق وحفظها [٧]

ثانيا : السنة :

استدل العلماء لماذهبوا إليه من تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية مايلي:

---

١ . سورة البقرة (الأية ٢٨٢)

٢. العيني: البناية (٩\١٠٠).

٣. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (٣ | ٣٩٨)؛ الطبري: جامع البيان (٣ | ١٢٧).

٤. سورة البقرة الأية(٢٨٣).

٥. الزيلعي: تبيين الحقائق(٤ | ٢٠٧)؛ الميداني: شرح اللباب شرح الكتاب (٣ | ٥٤)؛ ابن القدامة: المغني (١٤ | ٧)؛السرخسي: المبسوط (١٦ | ١١٢).

٦. سورة الطلاق الأية (٢).

٧. الحافظ بن كثير: تفسير القرآن العظيم (٨ | ١٢٠).

١-ما رواه عن عبادة بن صِامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسروا ليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، ونقول الحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم) [١]

وجه الدلاله: دلّ الحديث على الالتزامات بقول الحق، والشهادة بالحق قول بالحق، سواء كانت عند التوثيق أم عند القاضي، [٢]

٢-مارواه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي ياتي بشهادته قبل أن يسألها) [٣]

وجه الدلالة: دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بخير الشهداء،أن يكون عند رجل شهادة لرجل ولايعلم بها صاحب الحق،فيخبره به ولا يكتمه.[٤]

٣. الإجماع :

أجمع العلماء على فرضية الأداء بعد تحمل الشهادة, فأداء الشهادة عمل عظيم،فيه حقن للدماء وصيانة للأموال،وحفظ للحقوق من أن تضيع،والشهادة تعاون على مافيه الخير العميم للمجتمع الإنساني مما يعود نفعه على الأفراد جميعا.[٥]

المطلب الثاني: شروط الشهادة

للشهادة حالتان؛ حالة التحمل: وهي القدرة على الحفظ والضبط. حالة أداء: وهي القدرة على التعبير الشرعي الصحيح.

أولا: شروط التحمل :

---

١ . البخاري في صحيحه كتاب (الأحكام) باب (كيف يبايع الإمام مع الناس) (٤ | ٢٢٥٢) (ح ٧١٩٩).

٢. الزحيلي : وسائل الإثبات (١٢٤).

٣. مسلم في صحيحه كتاب (الأقضية) باب (بيان خير الشهداء) (١٢ | ١٦, ١٧).

٤.البغوي: شرح السنة (٥ | ٣٦٨)؛ انظر شرح النووي : صحيح مسلم (٦ | ٢٣٧).

٥. الكساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٨٢)؛ ابن نجيم: البحر الرائق (٧ | ٥٧)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام (١ | ١٦٥)؛ البهوتي: كشاف القناع (٦ | ٤٠٤).

١-أن يكون الشاهد عاقلا وقت التحمل،فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن الشهادة عبارة عن فهم الحادثة ولا يحصل ذالك إلاّ بآلة الفهم والضبط وهي العقل.

ويقصد بالضبط: حسن السماع والفهم والحفظ إلى وقت الأداء [١]

٢-أن يكون بصيرا، فلا يصح التحمل من الأعمى عند الحنفية [٢] وخالف المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية وذهبوا إلى صحة تحمله فيما يجري فيه التسامع إذا تيقّن الصوت وقطع بأنه صوت فلان[٣]

٣-ان يكون التحمل عن علم أوعن معاينة للشيء المشهود به بنفسه لابغيره [٤] لقوله تعالى:﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾﴾ (٥) أي أن يشهد عن علم

ثانيا : شروط الأداء:

أما شروط الأداء فمنها مايرجع إلى الشاهد، ومنها ما يرجع إلى الشهادة ذاتها، ومنها مايرجع الى المشهود بها،ومنها ما يرجع إلى النصاب (أي عدد الشهود)

أولا: مايرجع إلى الشاهد:

---

١ . الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٦)؛ السمر قندي: تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦١).

٢. الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٢٨)؛ السرقندي: تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦٢)؛ السرخسي: المبسوط (١٦ | ١٢٩)؛ ابن الهمام: فتح القدير (٧ | ٣٩٧)؛ الموصلي : الاختيار لتعليل المختار (١ | ١٤٦)؛ الشيخ النظام : الفتاوى الهندية (٣ | ٤٦٤).

٣. الخرشي: حاشية (٧ | ١٧٩)؛ الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٧)؛ الشيرازي: المهذب (٢ | ٣٣٥)؛ النووي :روضة الطالبين ((١١ | ٢٦٠)؛ ابن قدامة : المغني(١٤ | ٨٣)؛ القرافي : الذخيرة (١٠ | ١٦٤)؛ البغوي: شرح السنة (٥ | ٣٦٢).

٤. الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٦٦٧)؛ الشخ النظام : الفتاوى الهندية (٣ | ٤٥٠)؛ الطرابلسي : معين الأحكام (٦٧).

٥. سورة الزخرف من الأية (٨٦)

١-الإسلام:اشترط جمهور العلماء إسلام الشاهد [١] لقول الله تعالى:﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾ [٢] ولقول الله تعالى:﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [٣]

وخالف في ذالك الحنابلة والظاهرية في الشهادة في السفر على الوصية وقالوا: تقبل [٤]شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر لقول الله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ﴾[٥]

وخالف الحنفية في شهادة الكافر على بعضهم حيث أجازوا ذالك [٦]لقوله تعالى:﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ﴾ [٧]

٢-البلوغ :

اشترط جمهور العلماء البلوغ في أداء الشهادة [٨] لقول الله تعالى:﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾ [٩] فالصبي ليس من الرجال لأن الصبي لايقبل إقراره على نفسه فشهادته على غيره بالأولى. وخالف المالكية وقالوا بقبول شهادة الصبيان والأطفال في الجراحات التي بينهم وذالك احتياطا لدمائهم وللضرورة [١٠]

---

١. الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٦)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٧٦)؛ الصاوي : بلغة السالك لأقرب المسالك (٢ | ٣٤٨)؛ الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٥، ١٧٢)؛ ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج (٤ | ٤٠١)؛ الكهوجي : زاد المحتاج بشرح المنهاج (٤ | ٥٧٤)؛ الزركشي : شرح (٣ | ٣٩٦)؛ المرداوي: الإنصاف (١٢\٣٩).

٢. سورة البقرة الأية (٢٨٢).

٣. سورة الطلاق الأية (٢).

٤.ابن القدامة: المغني(١٤ | ٧٠،٧١)؛ ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٥٩٢).

٥. سورة المائدة (الأية ١٠٦).

٦. ابن الهمام : فتح القدير (٧ | ٤١٦).

٧. سورة الأنفال: الأية (٧٣)

٨. الكاساني: بدائع الصنائع. (٦ | ٢٦٧)؛ الشيخ النظام: الفتاوى الهندية (٣ | ٤٥٠)؛ المحلى: المنهاج (٤ | ٣١٨)؛ الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٢٤)؛ البهوتي: كشف القناع (٦ | ٤١٦)؛ ابن القيم الجوزي : الطرق الحكمية (١٤٣).

٩. سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

١٠. ابن فرحون: تبصرة الحكام (١ | ١٧٣):الدردير : الشرح الصغير (٤ | ٢٣٩)؛ البهوتي: كشاف القناع (٦ | ٤١٦)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ٣٨ | ٤٢).

شهادةالصبيان في الجراح التي تحصل بينهم [١]

أما شهادة الصبيان في الجراح التي تحصل بينهم فغير مقبولة عند جمهور الفقهاء ؛ لعدم تحقق شروط البلوغ و لم يفرقوا بين مشهود به وآخر محتجين في ذالك بعموم الأدلة السابقة في اشتراط البلوغ في الشاهد.وذهب المالكية ورواية عند الحنابلة : إلى قبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات، إذا شهدوا بذالك قبل أن يتفرقوا أويعلموا.

واستدلوا بما يلي:

١-أن عبدالله بن زبير رضي الله عنهما كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.

وملورد عن علي رضي الله عنه أنه قال:("شهادة الصبي على الصبي جائزة) "[٢]

نوقش: أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه عن الجميع – أنه خالف في هذا،وإذا اختلف الصحابة في مسألة أخذ بقول من يوافق قوله الأصول من الأدلة الأخرى، وهي توافق قول ابن عباس رضي الله عنهما ،كما روى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [٣]

٢-المصلحة ، وذالك أنه إذا لم تقبل شهادتهم في ذالك ضاع حق بعضهم، لأن الغالب من حالهم في ألعابهم واجتماعهم أنهم لا يحضرهم من تقوم به البينة من الكبار، والظاهر من حالهم صدقهم طالما أنهم لم يتفرقوا أو لم يعلموا.

٣- أنه ثابت بعمل أهل المذينة، وهو حجة ومعمول عند المالكية، كما هو معلوم في الأصول.

---

١ .أنظر في هذا : الهداية وشروحها(٦ | ١٠٢). الموطا (٢ | ٧٢٦). بداية المجتهد (٢ | ٤٥٢). الأم(٧ | ١١٧،٤٤). الكافي لابن قدامة (٦ | ١٩٣).

٢. أخرجه مالك في الموطأ(٣ | ٧٢٦)

٣.الأم : ٧ | ٤٤، ١١٧.

قال ابن رشد: "ليست في الحقيقة شهادة عند مالك، وإنما هي قرينة حال؛ ولذالك اشترط فيها أن لا يتفرقوا؛ لئلا يجبنوا"[١]

الترجيح:

الراجح- والله أعلم – أن شهادة الصبيان تقبل فيما بينهم من الجراح إن كان الصبي لم يظهر منه الكذب، وكان مدركا لمضمون الشهادة، لأن الحاجة داعية إلى ذالك، ولو لم تقبل لضاعت حقوق كثيرة، وهم من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

شروط المالكية لقبول شهادة الصبيان:

١-أن يكون من مميزين يعقلون الشهادة.

٢-أن يكونوا ذكورا.

٣- أن يكونوا اثنين فأكثر.

٤- أن يكونوامسلمين، أي محكوم لهم بالإسلام.

٥-أن تكون الشهادة قبل تفرقهم.

٦- أن تكون الشهادة متفرقة وغير مختلفة .

٧-أن تكون في قتل أوجراح، ولا تقبل في غيرها.

٨- أن لا يحضر الواقعة أحد من الكبار.

٣ــ العقل

---

١ . بداية المجتهد ٤ | ٢٤٦.

اتفق جمهور العلماء على أن غير العاقل لاتقبل شهادته وليس له شهادة أصلا. فلا تصح شهادة غير العاقل إجماعا، لأنه لايعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدئها، ولأنه لايأثم بكذبه ولا يتحرز منه ([1])

٤ــ الحفظ والضبط:

ويشترط في الشاهد أن يكون متيقنا حافظا ضابطا لما يشهد به، وعليه فلا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبط.

ذهب جمهور إلى عدم رد شهادة الشاهد إذاكان غلطه أوغفلته نادرة لأن أحدا لايسلم من ذالك فلو منع ذالك الشهادة لانسد بابها [٢]

والعلة في عدم قبول شهادة المغفل، أن من يكثر غلطه وتغفله، لا يوثق بكلامه لا حتماله أن يكون من غلطاته أن يشهد على غير ما استشهد عليه، أولغير من شهد له، أوبغير مااستشهد به.

٥ــ النطق:

ذهب جمهور العلماء [٣] إلى أن شهادة الأخرس لا تقبل مستدلين بأن الأخرس لا شهادة له ذالك بأن لفظة الشهادة شرط لصحة أدائها ولا عبرة للأخرس أصلا فلا شهادة له.

وحالف المالكية وابن المنذر من الشافعية[٤] وقالوا بقبول شهادة الأخرس إذا أداها بالإشارة المفهمة لأن الإشارة المفهمة تقوم مقام النطق في الأحكام الأخرس من نكاح وطلاق وغيره.

٦ــ البصر:

---

١. السمرقندي : تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦١)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ الدردير: الشرح الصغير (٤ | ٢٣٩)؛ الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٥)؛ الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٢٤)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٢٢)؛ ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٥٧)؛ الزركشي : شرح (٣ | ٣٩٦)؛ ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٥٩٠).

٢. السرخسي : المبسوط (١٦ | ١١٣)؛ الطرابلسي : معين الحكام (٧٠)؛ الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٧)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٧٩)؛ السيد البكري:إعانة الطالبين (٤ | ٢٨٦)؛ الأنصاري : فتح الوهاب (٢ | ٢٢٠)؛ ابن النجار: منتهى الإرادات (٢ | ٦٥٨)؛ الأحسائي : تبيين المسالك (٤ | ٣٥٣)؛ ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٥٩٣).

٣. السرخسي : المبسوط (٨ | ١٣٠)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ السمر قندي : تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦٢)؛ ابن الهمام : فتح القدير (٧ | ٣٩٩)؛ المحلى : المنهاج (٤ | ٣٢٧)؛ الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٢)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٦٠)؛ الأنصاري : أسنى المطالب (٩ | ٢٨٧)؛ ابن قدامة : المقنع (٣ | ٦٨٨)؛ ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٥٧)؛ القفال : حلية العلماء (٨ | ٢٤٦).

٤.الخرشي: حاشية ٧ | ١٧٩)؛ الدردير : حاشية الدسوقي (٤ | ١٦٧)؛ الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٢٤)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٤٥).

ذهب الإمام أبي حنيفة ومحمدإلى عدم قبول شهادة الأعمى مطلقا [١]

وحجتهم في ذالك أنه لابد من معرفة المشهود له، والإشارة إليه عند الشهادة فإذا كان أعمى عند التحمل لا يعرف المشهود له من غيره فلا يقدرعلى أداء الشهادة.

وعند الإمام أبي يوسف تقبل شهادته إذا تحمل بصيرا ثم عمى لحصول العلم بالمشهود به وذا يحصل إذاكان بصيرا وقت التحمل [٢].

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : تقبل شهادة الأعمى في الأقوال إذاتحقق الصوت ولا تقبل في الأفعال [٣] مستدلين بقول الله تعالى ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾[٤] والأعمى رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير. [٥]

٧ــ ألا يكون محدودا في قذف:

ومن شروط الأداء التي تعود إلى الشاهد ألا يكون محدودا في قذف وذالك لقول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤﴾ [٦]

ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادته ولوتاب [٧]

---

١. السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٢٩)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ ابن الهمام :فتح القدير(٧ | ٣٩٧)؛ الموصلي : الاختيار (١ | ١٤٦)؛ السمر قندي : تحفة الفقهاء (٣ | ٣٦٢)؛ الشيخ نظام : الفتاوى الهندية (٣ | ٤٦٤، ٤٦٥).

٢. الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٨).

٣. الدسوقي : حاشية ٤ | ١٦٧)؛ الخرشي :حاشية (٧ | ١٧٩)؛ الخطاب: مواهب الجليل (٦ | ١٥٤) ؛ الشيرازي: المهذب (٢ | ٣٣٥)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٦٠)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٣)؛ القرافي : الدخيرة (١٠ | ١٦٤)؛ البغوي: شرح السنة (٥ | ٣٦٢)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٤٣٣)؛

٤. سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

٥. ابن قدامة: المغني (١٤ | ٨٣، ٨٤)؛ البغوي : شرح السنة (٥ | ٣٦٢).

٦.سورة النور (الأية ٤).

٧. الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٧١) السرخسي : المبسوط (١٦ | ١١٣)؛ الطرابلسي : معين الحكام (٧٠)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢١٨، ٢١٩)؛ ابن نجيم : البحر الرقائق)٧ | ٧٩) ؛ ابن عابدين : حاشية رد المحتار (٥ | ٤٧٧)؛ الميدان : اللباب شرح الكتا ب ٣ | ٦٠)؛ الموصلي : الاختيار (١ | ١٤٧)؛ الزركشي : شرح ٣ | ٤٠٧)؛ المرغيناني : الهداية (١ | ١٢٢).

وقال المالكية والشافعية لا تقبل شهادة المحدود فيما حدّ فيه وإن تاب وتقبل فيما عداه كمن حد في خمر فشهد بقذف [١]

دليل الحنفية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٤﴾[٢]

ودليل المالكية والشافعية قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾[٣]

وسنتحدث بشكل مستفيض في موضعه إن شاء الله تعالى.

٨ــ العدالة:

العدل : هو مااجتنب الكبائر،و لم يصر على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق العام والبول ونحو ذالك.[٤]

وشترط الشاهد أن يكون عدلا لقوله تعالى قَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾[٥] ، والعدالة شرط لقبول الشهادة عند جمهور العلماء.[٦]

وعند الحنفية : العدالة شرط يوجب على القاضي الحكم ولكنها ليست شرطا لقبول الشهادة فتجوز شهادة الفاسق [٧].

وعند أبي يوسف : أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب بمروءته [٨]

ثانيا: مايرجع إلى الشهادة ذاتها: ــ اشتراط وجود الدعوى في الشهادة على حقوق العباد من المدعي ونائبه، أما الشهادة على حقوق الله تعالى فلا يشترط فيها وجود الدعوى (وهذا رأي جمهور العلماء) [٩]

---

١ . الحطاب : مواهيب الجليل (٦ | ١٦١، ١٦٢)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٨٦)؛ الزركشي : شرح (٣ | ٤٠٧)؛ الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٣٠٧).

٢. سورة النور (الأية ٤)

٣. سورة النور (الأية ٥)

٤. الجرجاني: التعريفات (١٥٣)؛ القاموس الفقهي.

٥.سورة الطلاق (الأية ٢).

٦. الميدان : اللباب شرح الكتاب (٣ | ٥٧)؛ الدسوقي: حاشية (٤ | ١٦٥)؛ الغرياني: مدونة الفقه المالكي (٤ | ٣٩٧)؛ الأنصاري : فتح الوهاب (٢ | ٢٢٠)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ٣٩).

٧: الميداني :اللباب (٣ | ٥٧)ابن نجيم : البحر الرقائق (٧ | ٥٦) الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢١٠)؛ الشيخ نظام : الفتوى الهندية (٣ | ٤٥٠).

٨.المرغيناني : الهداية (١ | ١١٨).

٩.ابن عابدين : حاشية رد المحتار (٥ | ٩٦٣)؛ البهوتي :كشاف القناع (٦ | ٤٠٥)؛ المرداوي: الإنصاف (١٢ | ٥).

٢ــ موافقة الشهادة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل [١]

٣ــ أن تؤدي بلفظ أشهد عند جمهور العلماء. وخالف المالكية وأهل الظاهر واكتفوا بما يدل على حصول علم الشاهد مثل: رأيت أوسمعت [٢]

٤ــ ألا تكون شهادة على شهادة (الأصالة) كأن يشهد شاهد على شهادة غيره [٣]

٥ــ عدم التقادم: وذالك بمرور زمن بغير عذر دون أن تؤدي فيه الشهادة. [٤]

ثالثا: ما يرجع من شروط الأداء إلى المشهود به :

١ــ ويشترط في المشهود به أن يكون معلوما فإن كانت المجهولة لاتقبل فما لم يعلم لا يمكن القضاء به [٥]

٢ــ أن يكون معلوما للشاهد عند الأداء ولو ظنّ لاتحل له الشهادة [٦]

رابعا:ما يرجع من شروط الأداء إلى نصاب الشهادة:

١ــ فمن الشهادات مالا يقبل فيه أقل من أربعة رجالا لاامرأة بينهم لقوله تعالى: وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ [٧]

---

١. الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٣)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٧)؛ ابن عابدين : حاشية رد المحتار(٥ | ٤٩٥).

٢. ابن فرحون : تبصرة الحكام (١ | ١٦٤)؛ الصاوي : بلغة السالك (٢ | ٣٤٨)؛ الدردير : الشرح الصغير (٤ | ٢٣٨)؛ الدسوقي: حاشية (٧ | ١٧٥)؛ ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية (١٤ | ١٦٩، ١٧٠).

٣. الموصلي : الاختياري (١ | ١٤٣).

٤. ابن قدامة المقدسي: المغني (٣ | ٦٧٦، ٦٧٧).

٥. الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٣).

٦. الرملي : نهاية المحتاج (٨ | ٢٩٣).

٧: سورة النور (الأية ٤).

ـ ومن الشهادة مايقبل فيه شاهدان لا امرأة بينهما كالقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر لأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال والنسيان إليهن.لقوله تعالى:

﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ﴾ (١)

المطلب الثالث: الأثر المترتب على الشهادة : اتفق جمهور العلماء على وجوب الحكم على القاضي بما تقتضيه الشهادة (٢)

فقد جاء في المادة (١٨٢٨) من مجلة الأحكام العدلية : لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضر أسباب الحكم وشروطه بتمامها (٣). أي أن يكون واجبا على القاضي في هذا الحال أن يحكم فورا بمقتضى تلك الدعوى فإذا أخر ذالك يكون آثما بترك الواجب ويستحق العزل.

فإذا إمتنع بعد وجود شرائطها أثم لتركه الغرض واستحق الغزل لفسقه وعزّر لإرتكاته مالا يجوز شرعا وكفر إن لم ير الوجوب أي لم يعتقد افتراضه عله، ويجب أدائها بالطلب ولو حكما.

وإذا أخّر القاضي الحكم خوفا من المدعي عليه أو أمر المدعي بالصلح فاضطر المدعي لمصالحة المدعي عليه بناء على أمر وإلحاح القاضي يأثم القاضي.

ويجوز للقاضي تأخير الحكم في حالات وهي (٤)

١-إذا كان عند القاضي شبهة في الشهود فله تأخير الحكم وتحسس أحوال الشهود.

١.سورة البقرة سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

٢. الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٠٧)؛ السرخسي : المبسوط (١٦ | ١١٢)؛ الميداني : اللباب (٣ | ٥٤)؛ ابن عابدين : حاشية (٥ | ٤٦٣)؛ الخرشي : حاشية (٧ | ٢١٢،٢١٣)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٧٤)؛المرداوي: الإنصاف (١٢ | ٣).

٣:علي حيدر : شرح مجلة الأحكام العدلية (٤ | ٦٦٣) مادة رقم ١٨٢٨)

٤.ابن عابدين: حاشية (٥ | ٤٦٣)؛ ابن القيم : إعلام الموقعين (١ | ١٣٠)

٢-إذا تأمل وقوع الصلح بين الطرفين فله تأخير الحكم بناء على ذالك الأمل سواء كان الطرفين أقرباء أوجانب لأن القضاء يورث الحقد والعداوة بين الناس فيجب الاحتراز من ذالك بقدر الإمكان.

٣-إذا طلب المدعي الإمهال لإقامة الشهود لإثبات دفعه فيسأل القاضي المدعي عليه عن دفعه فإذا وجده صحيحا أمهله أما إذا لم يكن صحيحا فلا يجبه.

٤-إذا استفتى القاضي علما بدلته في مسألة ولم يعتمد على الفتوى التي أفتوها واستفتى من علماء بلدة أخر فله تأخير الحكم حتى ترد إليه الفتوى([1])

المطلب الرابع: الرجوع عن الشهادة

ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم الرجوع عن الشهادة.

الفرع الثاني: ما يترتب على رجوع الشهود عن الشهادة ويشتمل هذا على:

البند الأول: رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم.

البند الثاني: رجوع الشهود بعد الحكم وقبل استيفاء الحق.

البند الثالث: رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق.

الفرع الثالث: رجوع الكاذب في شهادته

الفرع الأول: حكم الرجوع عن الشهادة:

اتفق جمهور العلماء على أن الرجوع عن الشهادة حرام إن كان الشهود صادقين في شهادتهم، لأن في رجوعهم تضييعا للحقوق ويعتبر رجوعهم كتمانا للشهادة والله تعالى يقول:﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

[1] .على حيدر : شرح مجلة الأحكام العدلية (٤ | ٦٦٣)

﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[1] أما إذاكان الشهود كاذبين في شها دتهم، فرجوعهم عن الشهادة واجب، لأنها شهادة زور وهي كبيرة من الكبائر.

الفرع الثاني: ما يترتب على رجوع الشهود عن الشهادة:

إذا رجع الشهود عن الشهادة التي كانوا قد شهدوها، فإما أن يكون رجوعهم عنها قبل الحكم أوبعده،وإذا كان رجوعهم بعد الحكم، فإما أن يكون ذالك الرجوع قبل استيفاء الحقوق أوبعد استيفائها فهذه ثلاثة بنود نذكر ها فيما يلي:

البند الأول: رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم:

اتفق جمهور العلماء على أنه إذارجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بما سقطت، لأن الحق إنما يثبت بالقضاء، والقاضي لا يقضي بشهادة ثبت كذب صاحبها لأنه إن كان قد صدق في الشهادة فقد كذب في الرجوع وإن كان قد صدق في الرجوع فقد كذب في الشهادة، وهذه تهمة ترد بها شهادته، ولا ضمان عليهم، لأنهم لم يتلفوا شيئا على المدعي،ولا على المدعي عليه [2] وحكي عن أبي ثور أنه شّذ عن أهل العلم وقال: يحكم بها لأن الشهادة قد أُديت فلا تبطل بالرجوع كما لو رجعوا بعد الحكم [3]

وردّ عليه بأن هذا خطأ لأن الشهادة شرط الحكم، والحاكم إنما يحكم بشهادتهم فإن رجعوا لم تبق هناك شهادة يحكم بها، ولأن الحاكم إنما يجوز له أن يحكم بشهادة يغلب على ظنه صدق شهودها فإذا رجعوا عن الشهادة احتمل أن يكونوا صادقين كاذبين في الرجوع واحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين

---

١. سورة البقرة : من الأية (٢٨٢)

٢. ابن نجيم: البح الرقائق(٧ | ١٢٨)؛ السرحسي: المبسوط (١٦، ١٧٧، ١٧٨)؛ إبن الهمام : فتح القدير (٧ | ٤٧٨)؛ الدردير: حاشية الدسوقي(٤ | ٢٠٦)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛الفرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي(٤٧٦)؛النووي :روضة الطالبين(١١ | ٢٩٦)؛ ابن قدامة: المغني (١٤ | ١٧٦).

٣. ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٦).

في الرجوع وذالك يوقع شكا في شهادتهم فلم يجز الحكم بشهادتهم كما لو فسقوا بعد الشهادة وقبل الحكم بها [١]

أما إذا رجعوا عن شهادة في زنا حدّوا حدّ القذف لأن شهادتهم قذف للمشهود عليه [٢].

البند الثاني: رجوع الشهود بعد الحكم وقبل استيفاء الحق.

وإن كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم القاضي بها، وقبل استيفاء الحق ممن هو عليه؛ فإن كان المشهود به عقوبة، سواء كانت لله تعالى كالزنا وشرب الخمر، أوكانت لآدمي كالقذف والقصاص، فلا تستوفي العقوبة، مادام الشهود قد رجعوا عن شهادتهم قبل استيفائها لأنها تسقط بالشبهة والرجوع عن الشهادة من أعظم الشبهات[٣] ولأن المحكوم به عقوبة ولم يتعين استحقاقها، ولا سبيل إلى جبرها، فلم يجز استيفائها كما لو رجعوا قبل الحكم، بخلاف المال، فأنه يمكن جبره بإلزام الشهادين عوضه، والحد والقصاص لا ينجبر بإيجاب مثله على الشاهدين، لأن ذالك ليس بجبر، ولا يحصل لمن وجب له منه عوض، وإنما شرع للزجر والتشفي والانتقام لا للجبر [٤]

البند الثالث:رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق.

إن كان رجوع الشهود بعد الحكم وبعداستيفاء الحق لم ينقض الحكم، لتأكد الأمر، ولجواز صدقهم في الشهادة وكذبهم في الرجوع أوعكس ذالك وليس أحدهما أولا من الآخر، فلا ينقض الحكم بإمر مختلف ومشكوك فيه [٥]

أثر الرجوع في المحكوم عليه.

---

١ .العمراني: البيان (١٣ | ٣٦٧)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٦).

٢.الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢١)؛ ابن النجار: منتهى الإرادات (٢ | ٦٧٧).القرافي :الدخيرة (١٠ | ٣٠١).

٣.الدردير: حاشية الدسوقي (٤ | ٢٠٦)؛ الحطاب: مواهب الجليل (٦ | ٢٠٠)؛ الشربيني الخطيب : مغني المحتاج(٤ | ٤٥٦)؛القرطبي : الكافي (٤٧٦)؛ابن القاسم : حاشية الروض المربع (٧ | ٦٢٤).

٤. ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٧).

٥.ابن الهمام: فتح القدير (٧ | ٤٧٩)؛ العمراني : البيان(١٣ | ٣٦٨).

اتفق جمهور العلماء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وكان المستوفى قصاصا، أوقتل ردة، أو رجم زنا، أو جلد فمات،وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة، لتسببهم في إهلاك المشهود عليه[١].

واستدل الجمهور لوجوب القصاص عليهم بما روى عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعة ثم عادا فقالا: أخطأنا ليس هذا هوالسارق، فقال علي رضي الله عنه كرم الله وجهه: لوعلمت أنكما تعمدتما لقطعتكما [٢] ولم يظهر له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأنهم تسببوا في قتله، أو قطعه بما يفضي إليه غالبا فلزمهما القصاص كالمكره وفارق حافر البئر وناصب السكين بأنه لا يفضي إلى القتل غالبا.[٣]

وخالف الحنفية وبعض المالكية؛ وقالوا: إنه لايجب القصاص في مثل هذه الحال بل تجب الدية لأنهم لم يباشروا الإتلاف مثل حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء، لأن القتل بالتسبب لا قصاص فيه عند الحنفية [٤].

الفرع الثالث: رجوع الكاذب في شهاته:

الرجوع عن الشهادة هو تكذيب الشاهد لشهادته بعدأدائها أو شكه فيها، وذالك يبطل شهادته إن وقع منه قبل الحكم بها، فلو قال الشاهد قبل الحكم بالشهادة : وهمت في شهادتي لفلان بالمال أو وهمت أنه السارق أو القائل، أو غلطت في ذالك والصواب أنه فلان سقطت شهادته على الأول لاعترافه بالغلط وردت شهادته في الثاني أيضا لسقوط عدالته بإقراره أنه شهد على الوهم والشك[٥]

---

١ .الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛ الحطاب : موهب الجليل (٦ | ٢٠٠)؛ الشربين الخطيب: معنى المحتاج (٤ | ٤٥٧)؛ الأنصاري : أسنى المطالب (٩ | ٣٤٩)؛ العمراني: البيان: (١٣ | ٣٦٨)؛ ابن القاسم: حاشية روض المربع (٧ | ٦٢٤)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٧٨).

٢. البخاري: صحيح : (كتاب الديات) باب (إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب) ٩ | ١٠.

٣. الشيرازي: المهذب (٢ | ٣٤٠).

٤. الموصلي: الاختيار (١ | ١٥٣)؛ الميداني: اللباب شرح الكتاب (٣ | ٧٥)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ٢٢٠)؛ الحطاب : مواهب الجليل (٦ | ٢٠٠)..

٥. ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٤٢٩)الغرياني : مدونة الفقه المالكي (٤ | ٤٣٤).

ويشترط في الرجوع عن الشهادة أن يكون بحضرة الحاكم، لأنه فسخ للشهادة التي أدائها فيختص بما يختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي [١]

الرجوع عن الشهادة توبة، والتوبة على حسب الجناية أوالجريمة، فالسرّ بالسرّ والإعلان بالإعلان، فإن كانت الجريمة في مجلس القضاء جهرا فلتكن توبته بالرجوع كذالك ولا يمنعه الاستحياء من الناس وخوف اللائمة من إظهار الرجوع في مجلس القضاء، فلأن يراقب الله تعالى خير له من أن يراقب الناس، ورجوعه صحيح مقبول في حقه [٢]

وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم فالتوبة عنها تتقيد به[٣].

١ . العيني: البناية (٩ | ٢٠١)؛ الميداني: اللباب شرح الكتاب (٣ | ٧٢).
٢.السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٧٧).
٣. ابن الهمام : شرح تح القدير (٧ | ٤٧٩، ٤٨٠).

الفصل الثاني: رد الشهادة بسبب التهمة:

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين:

- البحث الأول : ردالشهادة بسبب القرابة أو مافي معناها.
- البحث الثاني : رد الشهادة بسبب تهمة النفع أو العداوة

المبحث الأول: رد الشهادة بسبب القرابة أوما في معناها ويشتمل على ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: رد شهادة الفرع للأصول والعكس.

المطلب الثاني: شهادة الأزواج لبعضهم البعض.

المطلب الثالث: ير د الشهادة ما عدا الفروع والأصول لبعضهم.

المقصود من رد الشهادة :

تعتبر الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية في الفقه الإسلامي، وللأخذ بالشهادة كوسيلة لإثبات الحق لمن يطالب به فإن الواجب قضاء وفقها الاحتياط في هذا الأمر لما يتعلق به من إثبات حق أونفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء أناس ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [١]

والواجب على من تحمل الشهادة أن يؤديها إذا طولب بها، أو اقتضتها الحالة، دون طلب،كأن يتعلق الأمر بحق عام، أو بحق لله تعالى.

ونظرا لأهمية الشهادة فقد أحتاط الفقهاء في الأخذ بها فاشترطوا فيها شروطا كثيرا، ومن ذالك رد الشهادة بالتهمة، ولوكانت من عدل فكان لهم نظر في شهادة الفرع للأصول والعكس وشهادة الأزواج لبعضهم وغير ذالك.

المطلب الأول: رد شهادة الفرع للأصول والعكس.

[١] . مسلم في كتابه (الأقضية) باب (اليمين على المدعي عليه (١٢ | ٢).

اختلف العلماء في مسألة شهادة الأصول للفروع والفروع للأ صول وشهادتهم على بعضهم وذالك من قبولها أوردها، في ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء والحنابلة في الظاهر مذهبهم وهومذهب أحمد بن حنبل إلى أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله لا تقبل [١]

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى أن شهادة الابن لأبيه تقبل ولا تقبل شهادة الأب لإبنه[٢].

القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية ثالثه إلى قبول شهادة كل واحد منهما للآخر إذا لم يكن فيهما تهمة كشهادته له في النكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيا عنه [٣]

أدلة القول الأول:

استدل جمهور العلماء والحنابلة في ظاهر مذهبهم لما ذهبوا إليه بالقياس والمعقول.

أولا- القياس قاسوا عدم جواز الشهادة لبعضهم على عدم جواز دفع الزكاة لبعضهم، والعلة الجامعة قوة القرابة التي جعل كلا في حكم الآخر [٤]

ثانيا: المعقول : إن ما يلحق الفروع من تبعات يلحق بالأصول، وكذالك بالعكس، فتكون شهادة الواحد منهم للآخر شهادة لنفسه، فهو يدفع عن نفسه ماقد يلحقه من تبعات [٥]

أدلة القول الثاني: (الرواية الثانية لحنابلة)

---

١ . الكساني: بدا ئع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ المر غيناني: الهداية شرح بداية المبتدي (١ | ١٢٢)؛ الزيلعي: تبيين الحقائق (٤ | ٢٢٠) النووي : روض الطالبين (١١ | ٢٣٦) البهوتي: كشاف القنائع (٦ | ٤٢٨).

٢. ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٨)؛ ابن قدامة المقدسي : المقنع (٣ | ٧٠١)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٤١٥).

٣.ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٨)؛ ابن القيم (اعلام الموقعين (١ | ١١٨).

٤. ابن نجيم : البحر الرقائق (٧ | ٨٠).

٥. ابن قيم الجوزية: جامع الفقه (٢١٨).

استدل الحنابلة بهذه الرواية بالمعقول على النحو التالي.

١- قالوا بأن مال الابن في حكم مال الأب كما جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك).

وعليه فإن الأب له أن يتملك هذا المال متى شاء، فشهادته لابنه شهادة لنفسه،وشهادة الإنسان لنفسه لاتقبل، فلا تقبل شهادة الأب لابنه . أما الابن فلا يتحقق فيه هذا المعنى، فمال أبيه ليس ملكا له،لذا فإن شهادته تقبل لأبيه.

٢- ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ وَيَحْيَىٰ﴾ [١]
قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ﴾ [٢]
وجه الدلالة من النصوص أن كل ماكان موهوبا للأب كان له أخذ ماله [٣]

أدلة القول الثالث: (الرواية الثالثة للحنابلة).

واستدلوا بالمعقول من وجهين :

الوجه الأول: واستدل الحنابلة لماذهبوا إليه في روايتهم الثالثة بقبول شهادة كل منهما للآخر فيما لاتهمة فيه ولم تجز نفعا غالبا كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه بأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذالك فلا تهمة في حقه لأن كليهما عدل.

الوجه الثاني: ولأن كليهما عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع فتقبل شهادته كالأجنبي [٤]

---

١. سورة الأنبياء (الأية ٩٠)
٢ . سورة إبراهيم (الأية ٣٩).
٣. ابن قدامة : المغني (٧ | ٦٨٤).
٤. ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٨).

سبب الخلاف :يرجع الخلاف في مسألة إلى وجود التهمة في شهادة الفروع للأصول والعكس، فمن رأى وجود التهمة منع الشهادة لبعضهم، ومن رأى أن التهمة موجودة في شهادة الأب لولده دون العكس منع هذه الشهادة. ومن فرق في وجود التهمة بين قضية وأخرى، منع الشهادة حال التهمة وأجازها حال نفيها.

الرأي الراجح:

بعد عرض المسألة بأدلتها وأقوالها، فأميل إلى ترجيح مذهب الجمهور القائل برد شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل للأسباب التالية:

١- أن كلا من الأصل والفرع متهم في حق صاحبه لأنه يميل بطبعه إليه

ويقوي هذا قوله صلى الله عليه وسلم (فاطمة بضعة مني يريبني ماأرابها ويؤ ذيني ماآذاها) [١]

٢- أن المنافع بين الأباء والأبناء متصلة سواء اتفق دينهم أواختلف وسواء جر بها نفعا للمشهودله أولا، لا يجوز إعطاء الزكاة إليهم فتكون شهادة لنفسه من وجه ولتمكن التهمة من وجه آخر والله تعالى يقول: ﴿ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [٢]

المطلب الثاني: رد شهادة الأزواج لبعضهم البعض.

اختلف العلماء في رد شهادة الأزواج بعضهم لبعض على النحو التالي:

القول الأول: ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) [٣] إلى أن شهادة الأزواج بعضهم لبعض لاتقبل.

---

١ . مسلم باب (فضائل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم) (١٦ | ٣).

٢. سورة النساء (الأية ١١).

٣. ابن عابدين : رد المحتار (٥ | ٤٧٧)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ ابن نجيم : البحر الرائق (٧ | ٨١).ابن قدامة : المقنع (٣ | ٧٠١).

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن شهادة الأزواج بعضهم لبعض تقبل [١]

أدلة الجمهور: استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه إلى عدم قبول شهادة الأزواج بعضهم لبعض، بالسنة والمعقول، وذالك على النحو التالي:

أولا : السنة.

– قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا زوج للمرأة) [٢]

يثبت الحديث صراحة عدم قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.

٢– وبقوله صلى الله عليه وسلم: (لا شهادة لجار المغنم ولا شهادة للمتهم) [٣]

ثانيا: المعقول.

كل واحد من الزوجين يرث الآخر من غير حجب ويتبسط في ماله عادة فلم تقبل شهادته كالإبن مع أبيه،ولأن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته ويسار المرأة يزيد بضعفها المملوك لزوجها فأوجب التهمة في الشهادة.

ثانيا: أدلة الشافعية:

استدل الشافعية بالكتاب والمعقول أما الكتاب قوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾(٤)

وقوله تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ﴾(٥).

١.الشيرازي : المهذب (٢ | ٣٣٠)؛ النووي: روضة الطالبين (١١ | ٢٣٧)؛ المحلى : المنهاج (٤ | ٣٢٢)؛ ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج (٤ | ٤١٣).

٢. انظر : ابن الهمام: شرح فتح القدير،(٧ | ٤٠٣)؛ الزيلعي: نصب الراية (٤ | ٨٢). ولم أعثر عنه في كتب الحديث وقالواعنه حديث غريب.

٣. أنظر: الكساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢). ولم أعثر كتب في كتب الحديث: وقالوا عنه حديث ضعيف.

٤: سورة البقرة: (الأية ٢٨٢).

٥.سورة الطلاق: (الأية ٢).

وجه الدلالة: هذه الآيات مطلقة تدل على قبول الشهادة من الرجل العدل دون تقييد ذالك لا تمنع الآيات من قبول شهادة الأزواج لبعصهم.

ثانيا: المعقول:

١- كل واحد منهما لوملك الآخر لم يعتق عليه، فقبلت شهادته له كإبن العم [١]

٢- تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلم يمنع قبول الشهادة كما لوشهد الأجير للمستأجر وعكسه[٢]

سبب الخلاف:

١. الاختلاف في ثبوت النص: فلو ثبت النص الدال على عدم قبول شهادة الأزواج لبعضهم عند الجميع لأُخذرايه، ولكنه ثابت عند من استدل به على قبول شهادة الأزواج وغير ثابت عن غيرهم.

٢- الاختلاف في المعقول: إن الأصل رد الشهادة بالتهمة، وقد اختلف في إثبات التهمة حال الزوجية، فمن قال بوجودها، وأن شهادة الأزواج لبعضهم فيها نفع لهن، قال برد الشهادة، ومن لم ير هذه التهمة، قال:بقبول الشهادة لبعضهم.

الرأي الرا جح: هو قول الجمهور القائل بعدم قبول شهادة كل من الزوجين للآخر، وذالك للأسباب التالية:

١- الزوج قد يكون له تأثير على شهادة زوجته ترغيبا وترهيبا.

٢- كل واحد من الزوجين ينتفع بشهادة الآخر، لأن رابطة بين الزوجين رابطة عقد على منفعة، فكل واحد متهم في جر المنفعة إلى نفسه. وبالتالي لا تقبل شهادة كل واحد للآخر.

---

١ .العمراني: البياني(١٣ | ٢٩٠).

٢. الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٣٠٤)؛ ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج (٤ | ٤١٣)؛ النووي: روضة الطالبين (١٠ | ٢٣٧).

٣- عقد الزواج مشروع بين الزوجين للسكن والمودة وأن يألف كل واحد منهما بصاحبه ويميل إليه ويؤثر على غيره وإليه أشارالله تعالى في قوله: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا﴾ (١)

المطلب الثالب: ردة شهادة ما عد الفروع والأصول

اختلف العلماء في قبول شهادة الأقرباء لبعضهم وذالك على قولين.

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية ورواية عن ابن قاسم من المالكية إلى قبول شهادة الأخ لأخيه وكذالك سائر الأقارب مطلقا، (٢)

القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى قبول شهادة الأخ لأخيه واشترطوا لقبول الشهادة شروطا يا تي ذكرها لاحقا (٣)

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه إلى قبول شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب مطلقامن الكتاب والمعقول.

أولا – الكتاب:

قول الله تعالى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ (٤)وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ﴾ (٥)

---

١ .سورة الروم(الأية ٢١)

٢.السرخسي: المبسوط (١٦، ١٢١،١٢٢)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ النووي: المجموع شرح المهذب(٢٠ | ٢٥١).

٣.ابن فرحون: تبصرة الحكام (١ | ١٧٩)؛ الدسوقي: حاشية (٤ | ١٦٩)؛ الخرشي: حاشية(٧ | ١٨٠)؛ الدردير: الشرح الصغير(٤ | ٢٤٤).

٤.سورة البقرة (الأية ٢٨٢)

٥. سورة الطلاق (الأية ٢)

وجه الدلالة:

١- أن الله تعالى شرط في الشاهد أن يكون رجلا عدلا مسلما وشهادة الأخ لأخيه تقبل لأنه عدل ومسلم. [١]

٢- أن الأيات عامة في كل شهيد، ولم تفرق بين شهيدوشهيد، سواء كان من الأرحام والأقارب أم لا، مما يدل على قبول شهادتهم لبعضهم.

ثانيا : المعقول:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدد من وجوه المعقول.

١- تقبل شهادة الأخ لأخيه لانتفاء التهمة حيث إن منافع الأملاك بينهم غير متصلة، ولا بسوطه في مال الأخ لأخيه فاقتضى ذالك قبول شهادته لأخيه، وهذا متحقق في سائر الأقارب.

٢- إن واقع الإخوة وجود الغيرة والحسد بينهم، مما ينفي التهمة في الشهادة لبعضهم كما قال الله تعالى في قصة يوسف- عليه السلام- ﴿ إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾[٢] ﴿ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾ ﴾[٣]

أدلة القول الثاني:

ذهب المالكية في الرواية الأخرى عندهم إلى قبول شهادة الأخ لأخيه واشترطوا لذالك .

١- أن لايكون في عياله.

٢- أن لايعود عليه نفعه أوضره.

٣- أن يكون مشهودا له بالعدالة مبرزا بها.

---

١ . العيني : النيابة (٩ | ١٤٣).

٢.سورة يوسف (الأية ٨)

٣. سورة يوسف (الأية ٩).

أدلة المالكية :

إن مذهب المالكية لا يبتعد كثيرا عن مذهب الجمهور، فهم وافقوا الجمهور في أصل قبول شهادة الأخ لأخيه، وما استدل به الجمهور يصلح دليلا لهم.إلا أن المالكية إحتياطا وضعوا بعض الشروط، وعلة ذالك رفع احتمال التهمة [١].

الرأي الراجح:

أرجح رأي الجمهور فيما ذهب إليه من قبول شهادة الأخ لأخيه وسائر القربات لأن القرابة بمجردها ليست بمانعة سواء كانت قرابة قريبة أم بعيدة، إنما المانع التهمة، فإذا وجدت التهمة بالأدلة الظاهرة ردت الشهادة، وإلا تبقي على أصل قبولها.

المبحث الثاني: شهادة بسبب تهمة النفع أو العداوة.

ويشتمل على خمسة مطالب.

المطلب الأول: شهادة العامل لرب العمل.

المطلب الثاني: شهادة العدو على عدوه.

المطلب الثالث: شهادة الوارث للموروث .

المطلب الرابع: شهادة الوصي أو الوكيل فيما هو وصى فيه أو وكيل فيه.

المطلب الخامس: شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهما.

المطلب الأول: شهادة العامل لرب العمل.

اتفق العلماء على قبول شهادة العامل على رب العمل وذالك لعدم وجود تهمة، ولكنهم اختلفوا في شهادته لرب العمل وذالك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم قبول شهادة العامل لرب العمل[٢]

القول الثاني: ذهب الحنفية في الرواية الثانية والمالكية والظاهرية إلى قبول شهادة العامل لرب العمل بشرط أن يكون العامل وجيها بين الناس لا يجازف في كلامه ولا يستأجر لأداء الشهادة [٣].

القول الثالث: ذهب المالكية إلى قبول شهادة العامل لرب العمل بشروط:

---

١. الإمام مالك: المدونة الكبرى (٤ | ٨٠ | ٨١).

٢. المرجعان السابقان.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢)؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٤٠٤)؛ ابن قدامة : المغني(١٤ | ٧٩).الباجي: شرح الموطأ (٥ | ٢٠٦).

٣. . العيني: البناية (٩ | ١٥٩)؛ الزيلعي: تبيين الحقائق (٤ | ٢٢٧)؛ الإمام مالك: المدونة (٤ | ٧٩)؛ االبن حزم : المحلى (٩ | ٤١٨).

١- الشرط الأول: أن يكون العمل حقيقيا واقعا مشاهدا.

٢- الشرط الثاني: أن يكون العمل مستديما وألا يكون طارئا مؤقتا.[١]

أدلة القول الأول:

استدل الحنفية والحنابلة لماذهبوا إليه وهو عدم قبول شهادة العامل لرب العمل بالسنة.

١- عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم) [٢]والقانع هو الذي يلح في السؤال، وقنع يقنع قناعة إذا رضي باليسير من الأعراض [٣]

وجه الدلالة: يثبت الحديث رد شهادة القانع لأهل البيت لوجود التهمة في جر النفع إلى نفسه لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ومثله العامل لرب العمل [٤]

٢- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل شهادة الولد للوالد ولا والد لولده ...ولا أجير لمستأجره.[٥]

وجه الدلالة : نص الحديث صراحة على رد شهادة الأجير للمستأجر وذالك لوجود التهمة التي إرتبطها [٦]

أدلة القول الثاني:

استدل الحنفية في الرواية الثانية والمالكية والظاهرية لماذهبوا إليه إلى قبول شهادة العامل لرب العمل إذا كان وجيها بالمعقول.

---

١. الباجي: شرح الموطأ (٥ | ٢٠٦).

٢. سنن أبي داود (كتاب الأقضية)؛باب من ترد شهادته) ٣ | ٣٠٦ رقم ٣٦٠٠.

٣. المفردات : الأصفهاني ص ٦٨٥؛ تهذيب لسان العرب (٢ | ٤٢٢)، مختار الصحاح (٢٣١).

٤. ابن عابدين: حاشية رد المحتار (٥ | ٤٧٩) السرخسي: المبسوط (١٦ | ١٤٧).الشوكاني : نيل الأوطار (٩ | ٢٠٣).

٥.ورد ذكره. ص ٣٤.

٦.الطربلسي: معين الأحكام (٧٢).

– العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه فوجاهته تمنعه من الكذب حفظا لمروءته .(١)

٢– إن كل من إتصف بالمروءة بين الناس وكان صاحب وجاهه عالية فإنه لا يستأجر على أداء الشهادة الكاذبة وبالتالي تقبل شهادته لرب العمل (٢)

أدلة القول الثالث: استدل المالكية لماذهبوا إليه بالمعقول:

١– إذا كان المال بيد العامل وهو في حاجة للانتفاع به ترد شهادته لوجود التهمة بالإنتفاع

أما إذاكان العامل موسرا بحيث يستغنى عن الإنتفاع بمال ربّ العمل فتقبل شهادته لعدم وجود التهمة .

٢. إذا شغل العامل مال رب العمل في العمل المستديم بحيث يتعذر على رب العمل أخذه منه فإن تهمة الإنتفاع به تكون منتفية، ولذالك تقبل شهادة العامل.

سبب الخلاف:

السبب الأول : الإختلاف في صحة الأثار الواردة في موضوع المسألة وكذا الإختلاف في تأويلها، فمن صحت عنده الآثار استدل بها ووجهها على جهة تخدم قوله، وهم أصحاب القول الأول فمنعوا بها شهادة العامل لرب العمل. ومن لم تصح عنده لم يقبلها وقال بجواز الشهادة بضوابط خاصة ترجع لتكييفه لحقيقة هذه الشهادة .

السبب الثاني: الإختلاف في التهمة الواردة على الشهادة، فشهادة العامل لرب العمل مظنة للتهمة فأخذ بعض العلماء بهذا الأمر ومنع شهادة العامل لرب العمل.

ورأي آ خرون أن التهمة تحقق في وجه دون وجه، فمتى تحقق التهمة ردت الشهادة، ومتى إنتفت التهمة قبلت الشهادة. ويرى أصحاب القول الثالث أن التهمة تزول إذا تحقق في العمل ووقتّه بضوابط خاصة.

الرأي الراجح:

هو قول القائل بعدم قبول شهادة العامل لرب العمل وذالك لأسباب التالية:

١. لقد وردت في المسألة عدد من الأثار بعضها طريقة صحيح وبمجموعها تصلح للاحتجاج بها حتى لوكانت ضعيفة.

١.ابن الهما: شرح فتح القدير (٧ | ٤٢٣).

٢.ابن الهما: شرح فتح القدير (٧ | ٤٢٣)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٢٦)؛ العيني : البناية (٩ | ١٥٩)؛ ابن حزم : المحلى (٩ | ٤١٩).

٢. إن مايشير إليه منطق التشريع هو رد الشهادة كلما كانت مظنة للتهمة والعلماء متفقون على وجه التهمة في شهادة العامل لرب العمل، واختلافهم في ضوابط ترفع بها التهمة، ولو رجحنا ما قالوه من قبول الشهادة مع هذه الضوابط فإن الأختلاف سيقع في تحقيق الضوابط، وهذا مفض إلى مفسدة جديدة فكان رد شهادة العامل لرب العمل سادّة لذريعة الفساد.

المطلب الثاني: شهادة العدو على عدوه.

اتفق العلماءعلى أن شهادة العدو لعدوه تقبل لأنتفاء التهمة والخير ما شهدت به الأعداء، لكنهم اختلفوا في حكم قبول شهادة العدو على عدوه وذالك إلى قولين، وقبل الشروع ببيان الأقوال العلماء أبين أولا معنى العداوة التي ترد بها الشهادة.

العداوة التي نتحدث عنها هي: العداوة الظاهرة التي تبلغ حدا ينتمي فيها الشخص لغيره زوال نعمته ويفرح لمصيبته ويحزن لمسرته، وقد يكون من جانبين، وقد يكون من أحدها فيخص برد شهادة على الآخر.

أقوال العلماء في شهادة العدو على عدوه:

اختلف العلماء في شهادة العدو على عدوه وذالك إلى قولين :

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من (المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ورواية عند الحنفية) إلى أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل إذا كانت العداوة دنيوية كشهادة المقذوف على قاذفه وشهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع وشهادة المقتول وليه على القاتل وشهادة المجروح على الجارح وغير ذالك.

أما إذا كانت العداوة دينية فتقبل شهادته عليه كالمسلم يشهد على الكافر، والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور فشهادتهم غير مردودة ولا قادحة في العدالة ([1]).

القول الثاني: ذهب الحنفية في الرواية الراجحة إلى قبول شهادة على عدوه سواء كانت العداوة دينية أم دنيوية [2]

---

[1] . ابن فرحون : تبصرة الحكام (١ | ١٨٠؛ القرافي: الذخيرة (١٠ | ٢٦٦)؛ القرطبي: الكافي (٤٦٢).النووي: روضة الطالبين (١١ | ٢٣٧).

٢.الطرابلسي : معين الأحكام (٢٤٤)؛ الزيلعي : تبيين الحقائق (٤ | ٢٢)؛ السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٣٣)؛ ابن نجيم : البحر الرقائق (٧ | ٨٥).

أدلة القول الأول: استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه من عدم قبول شهادة العدو على عدوه بالسنة والقياس والمعقول.

أولا : السنة

١- عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم :(لا تجوز شهادة الخائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه [١]. والغمر : الحقد.

وجه الدلالة: يثبت الحديث صراحة أنه لايجوز أن يشهد ذو حقد على غيره إذا كانت العداوة بينهما بسبب غير الدين، فإن ذي الحقد مظنة عدم صدق خبرة لمحبته إنزال الضر بمن يحقد عليه، وهذه تهمة ترد بها الشهادة.

٢- ماروى من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاتجوز شهادة ذي الظنة والحنة [٢]والحنة الذي بينه وبينه عداوة.

والظنة بالكسر : التهمة وهي اسم من ظننته إذا اتهمته فهو ظنين (فعيل) بمعنى(مفعول) [٣]

﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾﴾ (٤) أي متهم.

وجه الدلالة: منع النبي صلى الله عليه وسلم قبول شهادة الظنة والحنة وهما من كان بينهما وبين المشهود عليه عداوة وهذا صريح على رد شهادة العدو على عدوه.

٣- مارواه ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين) [٥].والخصم هو العدو.

وجه الدلالة: دل الحديث على ما دل عليه سابقه وهو عدم قبول شهادة العدو على عدوه [٦]

ثانيا: القياس:

١.أبوداود (كتاب الأقضية باب (من ترد شهادته) رقم (٣٦٠٠، ٣٠٦)؛ ابن ماجه سنن (باب من لاتجوز شهادته) قال الأبي : الحديث صحيح (٢ | ٤٤ح ٢٣٦٦).

٢.شهاب الدين : التلخيص الحبير، كتاب الشهادات (٤ | ٤٩٠)؛ ورواه الحاكم في المستدرك (٤ | ١١١ح ٧٠٤٩)، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ؛ البيهقي الكبير : السنن الكبرى (١٠ | ٢٠١) قال فيه : أصح ما روي في هذا الباب وإن كان مرسلا.

٣. الجوهري : الصحاح تاج اللقة وصحاح العربية (١٧١)الفبيروز أبادي : القاموس المحيط (١٥٦٧)؛ الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم (٥٤٠).

٤. سورة التكوير (الأية ٢٤).

٥. سبق تخريجه، ص٤٤.

٦. القزويني : العزيز : (١٣ | ٢٨)؛ المطيعي: تكملة المجموع (٢٠ | ٢٣٥)

استدلوا بقياس العكس فقاسوا شهادة العدو على عدوه على شهادة القريب لقريبه، والصديق لصديقه، بينما تقبل عليه فكذالك العكس في العدو فلا تقبل شهادة العدو على عدوه وتقبل له والعلة الجامعة بينهما هي التهمة.

ثالثا:المعقول:

استدوا المعقول من وجهين:

الوجه الأول: العداوة تفضي إلى الشهادة بالباطل، فأنها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم العظائم وقد ينتقم منه بشهادة باطلة عليه [1]

الوجه الثاني: العداوة الدنيوية تؤثر في العدالة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه لأنه لايؤمن عليه بالكذب[2].

أدلة القول الثاني:

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه من قبول شهادة العدو على عدوه بعدد من وجه المعقول أذكر أهمها:

١- العداوة لا تقدح في العدالة، وشهادة العدل تقبل، لذا فإن شهادة العدو إذا كان عدلا تقبل.

٢- إن العداوة إما دينية أو دنيوية والدينية تنتفي عنها تهمة الكذب فمن يعادي غيره لمجاوزته حد الدين لا يتصور من أن يشهد شهادة الزور.وأما الدنيوية فمدارها على العدالة، فما دامت العدالة قائمة فشهادة مقبولة، وإذا بلغت العداوة حدا أخرجت صاحبها عن العدالة فلا تقبل شهادته لا للعداوة بل لفقد شرط قبول الشهادة وهو العدالة .

سبب الخلاف:

أولا: الاختلاف في الأخذ بالنصوص:

فقد وردت عدة نصوص في السنة النبوية تمنع قبول شهادة العدو على عدوه، فأخذ الجمهور بظاهرها ولم ير الجمهور بأسا بأن تخصص بها الأدلة القطعية التي أجازت قبول شهادة العدو كقوله تعالى:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾[3].

١.الرملي: نهاية المحتاج (٨ | ٣٠٤).

٢. البكري: إعانة الطالبين (٤ | ٢٨٩).

٣. سورة الطلاق الأية (٢)

بينما الحنفية لم يأخذا بالنصوص التي استدل بها الجمهور على عدم قبول شهادة العدو على عدوه وذالك لعدم صحتها عندهم، أو لأنها أخبارآحاد لا تنهض لتخصيص النصوص القطعية المثبتة لقبول شهادة العدو.

الترجيح:

بعد عر ض المسألة بأقوالها وأدلتها وبيان سبب الخلاف فيرجح لي القول القائل بقبول شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دينية وعدم قبولها إذا كانت العداوة دنيوية وذالك لأسباب التالية:

١- وجود النصوص الصريحة التي منعت قبول شهادة العدو على عدوه، وهي أحاديث في جملتها مقبولة فبعضها يقوي بعضا وكل حديث له من الطريق ما يقويه.

٢. إن التهمة سبب مانع من قبول الشهادة للشخص كما في الأقرباء وكذالك تمنع من قبولها عليه كما في العداوة.

٣. أن النفس البشرية ضعيفة وواقع الناس يشهد بما جبلت عليه النفس من ملاحقة الخصومة والنزاهة والترفع فوق الطبائع لا ينجو منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهنا فإن مصلحة قبول الشهادة لغرض الخصومة تعارضها مفسدة الزور في الشهادة، وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة قدمت المفسدة.

وعليه فإن الواجب رد الشهادة حذرا مما قد يترتب عليها من فساد يرجع على المشهود عليه بما يحكم عليه بالظلم وعل الشاهد في وقوعه في غضب الله.

المطلب الثالث: شهادة الوارث للموروث:

اتفق العلماء على أن الشهادة إذا جرت نفعا أو دفعت مغرما فإنها لا تقبل وترد لوجود التهمة، وشهادة الوارث للموروث قد تكون في الجروح والقصاص وقد تكون في الديون وملكية الأعيان، وبناء عليه قسمت هذا المطلب إلى قسمين:

الأول: شهادة الوارث للموروث في الجراح والقصاص.

الثاني: شهادة الوارث للموروث في الديون وملكية الأعيان.

الأول: شهادة الوارث للموروث في الجراح والقصاص.

اتفق جمهور العلماءعلى قبول شهادة الوارث للموروث في الجروح والقصاص بعد اندمال الجرح حيث لا توجد تهمة في ذالك ([1]). ولكنهم اختلفوا في قبول شهادته أوردها قبل اندمال الجرح، وذالك إلى قولين:

---

[1] . الخطاب : مواهب الجليل (٦ | ١٧٠)؛ الرملي: نهاية المحتاج (٨ |

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية في الرواية الأولى والشافعية والحنابلة إلى عدم قبول شهادة الوارث للموروث في الجروح والقصاص [١].

القول الثاني: ذهب المالكية في الرواية الثانية إلى قبول شهادة الوارث لمورثه إذا لم تجر له نفعا[٢].

أدلة القول الأول:

استدل جمهور العلماء لماذهبوا إليه من عدم قبول شهادة الوارث للموروث بالسنة والأثر.

أولا: السنة : استدلوا بماروواه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنيا (لاتجوز شهادة الخصم ولا ظنين) [٣]

وجه الدلالة : الظنين هو المتهم الذي يظن به والوارث في شهادته للمورث متهم فلا يقبل شهادته لأجل ذالك [٤].

ثانيا: الأثر:

استدلوا بعدد من الأثار على النحو الذي استدلوا به في السنة.

١- ماروي عن عمر رضي الله عنه قال: (لاتجوز شهادة خصم ولا ظنين) [٥].

٢- ماروي عن الزهري قال: (مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة الخصم ولا ظنين) .

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية في الرواية الثانية التي أجازت شهادة الوارث لمورثه إذا لم تجر له نفعا بالمعقول وقالوا إن رد شهادة الوارث لمورثه هي تهمة النفع التي تجرها الشهادة، فإذا انتفت التهمة فلا مبرر لرد الشهادة، ومثال ذالك:

- أي يشهد الوارث على مورثه بأنه قتل خطأ فإن عاقله المورث تلزم بدفع الدية فجرت الشهادة بذالك للوارث ضررا لا نفعا، بخلاف الشهادة بالقتل العمد فلا تقبل لأنها تقتضي قتل المورث فينتفع الوارث بذالك .

١.الكهوجي: زاد المحتاج ٤ | ٥٨٥)؛ البهوتي: كشاف القناع (٦ | ٤٣٠)؛ ابن النجار : منتهى الإرادات (٢ | ٦٦٥)؛ ابن قدامة: المغني (٣ | ٧٠٣).

٢. ابن فرحون : تبصرة الحكام (١ | ٧٩)؛ التسولي: البهجة شرح التحفة (١ | ٢٠٨)؛ الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك (٢ | ٣٥٣)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٨٩).

٣.ابن أبي شيبة : المصنف باب(فيمن لاتجوز له الشهادة) ٤ | ٥٣٠ رقم ٢٢٨٥٥؛ عبد الرزاق : المصنف ٨ | ٣٢٠؛ مرسل (مراسيل أبي داود) ١ | ٤٤٧) باب (لاشهادة لخصم ولا ظنين.

٤. البيهقي: السنن الكبرى ، كتاب (الشهادات) (١٠ | ١٥٦).الإمام مالك: الموطأ (٤٤٠)؛

٥.البيهقي : في السنن الكبرى (١٠ | ٢٠٢)؛ ح (٢٠٦٥٤).

٢- الشهادة على المورث بالزنا وهو بكر فلا نفع للوارث بهذه الشهادة فتقبل، أما إن كان ثيبا فترد لما فيها من التهمة إذ إن الموت المورث فيه نفع للوارث.

سبب الخلاف:

يرجع الحلاف في المسألة إلى اختلاف في تكييف شهادة الوارث لمورثه فقد التفت جمهور العلماء إلى مافيه هذه الشهادة من منفعة للوارث فحكموا عليها بمقتضى هذه التكييف وقالوا بعدم قبولها.

أما المالكية : فقد وافقوا الجمهور في أن هذه الشهادة تجر للوارث نفعا إلا أن هذا الأمر غير مطرد فقالوا بما قال به الجمهور وجعلوا للحالات الخاصة ما ينا سبها من الحكم.

القول الراجح: عدم قبول شهادة الوارث لمورثه كلما كانت الشهادة فيها تهمة جر النفع للشهاد وإذا انتفت التهمة فتقبل الشهادة على المورث في القتل الخطأ لعدم التهمة ومثلها الشهادة على المورث بالزنا إذا كان بكرا وذالك للأسباب التالية:

١- إن الأصل قبول شهادة المسلم العدل إذا كان الوارث عدلا فالواجب قبول شهادته.

٢- إن الشهادة ترد إذا لحق بالشاهد ما يقدح في شهادته والوارث إذا شهد شهادة تلحق بمورثه ويترتب عليها جر نفع له فإن ذالك قادح من قوادح الشهادة وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا شهادة لخصم ولا ظنين).

٣- إذا شهد الوارث شهادة تتعلق بمورثه وكانت لا تعود على الشاهد يأي نفع بل ترجع عليه بالضرر فلا معنى للقول بردها في مثل هذه الحالة.

ثانيا: شهادة الوارث للموروث في الديون وملكية الأعيان:

اختلف العلماء في شهادة الوارث للمورث في الديون وملكية الأعيان إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى قبول شهادة الوارث للمورث في الديون وملكية الأعيان ([1]).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى عدم قبول شهادة الوارث للمورث في الديون وملكية الأعيان [2].

أدلة القول الأول: استدل الجمهور العلماء لما ذهبوا إليه بعدد من الحجج العقلية، أذكر أهمها.

١- مالك الوارث متجدد في حق العين لا ثابت،وبا التالي تنتفي التهمة فيه.

٢. الديون يجوز أن تنتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا تنتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل به نفع حال أداء الشهادة.

٣- شهادة الوارث للموروث لا تجر إليه نفعا حيث لاتهمة في ذالك.

أدلة القول الثاني: استدل المالكية لما ذهبوا إليه برد شهادة الوارث للمورث في الديون وملكلية الأعيان بالمعقول.

١- الوارث يتهم على أخذ ما يحصل له من المال في دينه بخلاف شهادته له بقذف وقتل عمد ونحو ذالك فتجوز لعدم التهمة

٢- ولأن الديون مما تؤول إلى مال لمدينه وفي ذالك تهمة ترد بها شهادته.

سبب الخلاف:

والخلاف بين العلماء يسير أيضا في وجوه المعقول: حيث اعتبر جمهور العلماء الشهادة إذا جرت نفعا للشاهد ترد وإن لم تجر نفعا تقبل.

فجمهور العلماء نظروا نظرة شمولية حيث اعتبر شهادة الوارث للمورث في الديون لا تجر له نفعا حالا وبالتالي تقبل شهادته.

أما المالكية اعتبروا الشهادة تجر للوارث نفعا ولو في المستقبل ولذالك ترد شهادته لهذه التهمة.

الترجيح:رأي جمهور العلماء وذالك لأسباب التالية:

١- إن الشاهد يرى المصلحة الآنية في شهادته في وقت الشهادة، وبالتالي تقبل شهادته لعدم تحقق هذه المنفعة حالا.

---

١. الشنقيطي: مواهب الجليل (٤ | ٢٤٣).

٢.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٤)؛ النووي: روضة الطالبين (١١ | ٢٣٤)؛ ابن النجار: منتهى الإرادات (٢ | ٦٦٥).

٢- الشاهد حينما يشهد في قضية الديون، أو ملكية الأعيان تقبل شهادته لأن الملك غير ثابت فقد يتجدد بعد انتهاء أداء الشهادة ولا يكون للشاهد فيها مصلحة، وبناء عليه تقبل شهادته لعدم التهمة.

المطلب الرابع: شهادة الوصي أو الوكيل فيما هو وصى فيه أو وكيل فيه.

اتفق العلماء على أن شهادة الوصي على من هو وصي عليهم ومثله الوكيل مقبولة لأنهما لا يتهمان بالشهادة، ولا يجران بشها دتهما نفعا ولا يدفعان بها ضررا عنهما.

لكنهم اختلفوا في شهادة الوصي والوكيل فيما هو وصى فيه للموصى له أو موكل فيه للموكل وذالك إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية في رواية والحنابلة إلى رد شهادة الوصي أو الوكيل فيما هو وصى فيه أوموكل فيه للموصى لهم أو للموكل عنهم [١].

القول الثاني: ذهب الملكية في الرواية الثانية إلى قبول شهادة الوصي للموصى له بشرط أن يكون كبارا يلون أنفسهم [٢].

أدلة القول الأول : استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه من رد شهادة الوصي أو الوكيل بعدد من وجوه المعقول، أذكر أهمها.

١- إن التهمة متحققة في شهادة الوصي للموصى لهم والوكيل للموكل لأن الوصي يأخذ من مال الموصى لهم عند الحاجة، والوكيل ينتفع من موكله بمنافع شتى فيكونان متهمين في شها دتيهما [٣].

٢- الوصي والوكيل يثبتان لنفسهما حق المطالبة والتصرف؛ وبالتالي يتهمان في شها دتيهما [٤].

٣- إذا شهد الوصي بشيء هو خصم فيه فإنه الذي يطالب بحقوقهم ويخاصم فيها ويتصرف فيها فلا تقبل شهادته كما لو شهد بمال نفسه ومثله الوكيل.

أدلة القول الثاني : استدل الما لكية لما ذهبوا إليه في الرواية الثانية بقبول شهادة الوصي للموصى لهم إن كانوا كبارا بالمعقول فقالوا إذا كان الموصى لهم كبارا فإنهم يقبضون بأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية، لأنهم يلون أنفسهم بأنفسهم، وبالتالي تقبل شهادة الوصي لهم حيث انتفت التهمة[٥].

---

١. الخرشي: حاشية (٧ | ١٨٩).

٢. ابن قدامة : المغني (١٤ | ٢٠٥).

٣. البكري : إعانة الطالبين (٤ | ٢٨٨).

٤. المرجع السابق.

٥. الإمام مالك : المدونة الكبرى (٤ | ٨٦).

سبب الخلاف:

لا يوجد اختلاف حقيقي في المسألة، وإنماالخلاف شكلي إذ إن الموصى لهم إذا كانوا كبارا بالغين لم تعد الوصية عليهم ذات المعنى، فالشهادة لهم في حكم الشهادة للأجنبي، وبذالك يتأكد أن الخلاف شكلي.

الرأي الراجح:

حيث إن الخلاف شكلي والأقوال بمعنى واحد فهما كأنهما سواء فلا معنى لترجيح أحدهما على الآخر، فهما يتفقان على أ ن شهادة الوصي للموصى لهم والوكيل للموكل لا تصح لوجود التهمة فيها.

المطلب الخامس: شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهما.

اتفق العلماء على رد شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهما، كما اتفقوا على قبول شهادة الشريك لشريكه في غير المال المشترك بينهما إذا كان الشريك الشاهد ظاهر العدالة.

أما إذا لم يكن ظاهره العدالة فقد وقع الخلاف في قبول شهادته إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية في رواية والشافعية والحنابلة إلى قبول شهادة الشريك لشريكه في المال غير المشترك بينهما وإن لم يشترطوا أن يكون ظاهره العدالة [1].

القول الثاني : ذهب(المالكية في الرواية الأخرى عنهم) إلى عدم قبول شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك إلا إذا كان ظاهر العدالة فتقبل حينئذ [2].

أدلة الجمهور:

استدل جمهور العلماء في رد شهادة الشريك لشريكه في المال في المال المشترك بينهما بالمعقول؛فقالوا إن شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهما شهادة لنفسه فهو متهم في شهادته فترد الشهادة لهذه التهمة.

أدلة المالكية:

استدل المالكية على رد شهادة الشريك لشريكه في المال غير المشترك لقيام التهمة ولو من وجه من الوجوه؛ لذا وجب التشدد في أمر الشاهد فيشترط فيه أن يكون ظاهر العدالة.

الترجيح:

والذي أرجحه في هذه المسألة قول المالكية في الرواية الأخرى للأسباب التالية:

---

١ . الكاساني : بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٢٩)؛ ابن الهمام : فيح القدير (٤ | ٤٠٧)؛ الخرشي: حاشية (٧ | ١٦٩)؛ النووي : روضة الطالبين (١١ | ٢٣٥).

٢.الخرشي : حاشية (٧ | ١٨١)؛ الحطاب:مواهب الجليل (٦ | ١٥٦).

١- أن أصحاب العلاقات وغيرها كالصديق لصديقة والشريك لشريكه، لا تقبل شها دتهما إلا أن يكون عدلا بارزا في العدالة لأن الإنسان بطبعه يحب أن يميل في شهادته إلى من يشارك في تجارته وبالتالي تهمة باقية.

٢- أن الإنسان عندما يكون عدلا بارزا في العدالة يقيم الحق ولو على نفسه قبل أن يقيمها على الآخرين، وبالتالي تقبل شهادته حيث لا يتهم فيها.

٣- ظهور العدالة وبروزها أمر مرجعه إلى القاضي يقدرها على الشاهد تبعا لسيرته حيث يكون قد أجمع على عدالته أوغيره مجمع عليها ثم يكون الحكم بقبول شهادته أوردها.

شهادة البدوي على الحضري:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية (١).

قال الصنعاني: " وفيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية إلا على بدوي مثله فتصح. وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه وقال أحمد أخشى أن لاتقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث؛ ولأنه متهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قرويا . وإليه ذهب مالك إلا أنه قال: لاتقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفا في الدين والجهالة بأحكام الشرائع؛ ولأنهم في الغالب لايضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الأكثر إلى قبول شهادتهم وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية إذا الأغلب أن عدالتهم غير معروفة.(٢).

---

١ . أخرجه أبواداود وابن ماجه : من حديث أبي هريرة.

٢. سبل السلام ٢ | ٥٨٣.

الفصل الثالث: رد الشهادة بسبب خلل في الأداء أو التحمل

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

- **المبحث الأول : رد الشهادة لخلل في الإدراك أو التمييز**
- **المبحث الثاني** : رد الشهادة بسبب الذكورة أوالأنوثة.
- **المبحث الثالث**: رد الشهادة لصفة في الشاهد أو الشهادة:

ثم الخاتمة وفيها مايلي:

١..نتائج البحث

٢.توصيات البحث.

ثم الفهارس.

١.فهرس الأيات.

٢.فهرس الأحاديث.

٣.فهرس المصادر والمراجع.

٤.فهرس الموضوعات

وبعد:فهذه رسالتي بذلت فيها قصارى،وحاولت بكل ماأوتيت من طاقة تجلية الموضوع ودراسة مسائله، كما لاأدعي الكمال فالكمال لله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجه الله الكريم وأن يعفوا عنا ما عثر به اللسان والقلم،إنه قريب مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المبحث الأول : رد الشهادة لخلل في الإدراك أو التمييز.

ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول: شهادة الأعمى

المطلب الثاني: شهادة الأصم

المطلب الثالث: شهادة المغفل الذي لايضبط.

المطلب الأول: شهادة الأعمى.

تنقسم شهادة الأعمى على الأقوال والأفعال إلى فرعيين.

الفرع الأول: شهادة الأعمى على الأقوال.

الفرع الثاني: شهادة الأعمى على الأفعال.

الفرع الأول: شهادة الأعمى على الأقوال.

اختلف العلماء في شهادة الأعمى على الأقوال كالبيع والطلاق والعتاق والرجعة وغير ذالك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية في رواية إلى عدم قبول شهادته على الأقوال [١]

القول الثاني: ذهب الشافعية والزفر وهو رواية عن أبي حنيفة إلى شهادة الأعمى في الأقوال فيما طريقة التسامع والاستفاضة.[٢].

القول الثالث: ذهب المالكية والحنابلة والظاهرية إلى قبول شهادة الأعمى إذا كان فطنا لاتشتبه عليه الأصوات وكان متيقنا من الصوت [٣].

أدلة القول الأول : استدل الحنفية والشافعية لما ذهبوا إليه من عدم قبول شهادة الأعمى في الأقوال بالكتابة والسنة.

١- قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾﴾ (٤).

---

١ . ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧| ٣٩٧)؛ الكاساني : بدائع الصنائع (٦| ٢٦٦، ٢٦٨)، ابن نجيم : البحر الرائق (٧| ٧٧).

٢. ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧| ٣٩٧)؛ الرملي : نهاية المحتاج (٨| ٣١٦).

٣. الد سوقي : حاشية (٤| ١٦٧)؛ القرطبي : الكافي (٤٦٤)؛ ابن حزم : المحلى (٩| ٤٣٣).

٤. سورة الإسراء : الأية ٣٦).

وجه الدلالة: أن الله عزوجل بين طريق العلم بأنه يكتمل بثلاثة وهي السمع والبصر والفؤاد وعلى هذا ردوا شهادة الأعمى مهما كان موضعها لأن في ذالك انتقاصا لواحد من هذه الثلاثة حيث إنها وردت مجتمعة ولا يكون العلم إلا بها كاملا [١].

ثانيا : السنة

عن ابن عباس رضي الله عنهما : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: (هل ترى الشمس؟ قال : نعم قال: على مثلها فاشهد أودع) [٢].

وجه الدلالة: بين النبي صلى الله عليهم وسلم أن صحة الشهادة تكون بمعاينة الشاهد لما شهد به وبما أن الأعمى لا يملك هذه الوسيلة، إذا فشهادته مردودة. [٣].

أدلة القول الثاني: استدل الشافعية وزفر في الرواية الثانية عن أبي حنيفة إلى قبول شهادة الأعمى في الأقوال فيما طريقة التسامع والاستفاضة وذالك بالقياس والمعقول

أولا: القياس: قياس شهادة الأعمى بالاستفاضة على صحة شهادته في الترجمة في حضرة الحاكم لأن الأعمى يفهم ما سمعه كسماع البصير [٤]

ثالثا: المعقول.

إن طريقة العلم بالشهادة السماع، والأعمى كالبصير لأن الحاجة فيه للسماع ولا خلل في سمعه [٥].

أدلة القول الثالث:

استدل المالكية والحنابلة والظاهرية إلى قبول شهادة الأعمى في الأقوال بالكتاب والسنة

أما الكتاب: قال الله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾ [٦]

﴿وَأَشۡهِدُوا۟ ذَوَىۡ عَدۡلٍ مِّنكُمۡ﴾ [٧] وعموم آيات الشهادة.

---

١ .الماوردي : الحاوي (١٧ | ٤١، ٤٢.

٢.سبق تخرجه صفحة (١١)

٣. المادردي : الحاوي (١٧ | ٤٢).

٤. ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧ | ٣٩٧).

٥. المرجع السابق.

٦. سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

٧. سورة الطلاق (الأية ٢).

وجه الدلالة: فالآيات الكريمة لم تميز بين البصير والأعمى بل جاءت عامة وقد أمر الله تعالى باستشهاد الرجال والأعمى رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهاته كالبصير [١].

السنة :

قوله صلى الله عليه وسلم : (أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم) [٢].

زاد البخاري: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لايؤذن حتى يقول له الناس أصبحت [٣].

وجه الدلالة: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمى لو أخبره أحد الناس بدخول الوقت وقام على إثر ذالك وأذّن في الناس فأذانه صحيح وهذا يدل على صحة شهادته لو تحملها عن أحد بشروطها حيث يثبت الصبح بإعلامه ويحرم لذالك الأكل والشرب على الصائم [٤].

سبب الإحتلاف:

اختلافهم في الأقيسة : فمن قاس الصوت على اللمس منع قبول شهادته، ومن قاس شهادة الأعمى بالاستفاضة على صحة شهادته في الترجمة قبل شهادته، وكذا من قاس الأصوات على الصور مع اختلافها قبل شهادته، وهكذا سائر الأقيسة

الرأي الراجح: عدم قبول شهادة الأعمى للأسباب التالية:

١- قوة الأدلة المانعين

٢- شهادة الأعمى مبنية على الظن، لأن الأصوات تتشابه، والظن يعتبر تهمة ترد بها الشهادة.

٣- لعظم خطر الشهادة فالأحوط أن ترد الشهادة لأدنى شبهة وذالك حفظا لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وشهادة الأعمى لا تخلوا من شبهة.

ثانيا: شهادة الأعمى على الأفعال:

اتفق العلماء على عدم جواز شهادة الأعمى على الأفعال، ولكنهم اختلفوا في قبول شهادته فيما تحملة من الأفعال بصيرا ثم عمى بعد ذالك على قولين:

---

١. ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٢)؛ ابن العربي: أحكام القرآن (١ | ٢٥٢).

٢. رواه الهيثمي : مجمع الزوائد (باب تعجيل الفطر وتأخير السحور) ٣ | ١٥٣، وقال رجاله الصحيح.

٣. البخاري : (كتاب الأذان) باب (شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته (٢ | ٨٠٣).

٤. الشنقيطي : مواهب الجليل (٤ | ٢٣٢).

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية في رواية إلى عدم قبول شهادته على الأفعال مطلقا [١].

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية ورواية الأخرى عند المالكية وأبي يوسف من الحنفية إلى قبول شهادته فيما تحمله من الأفعال بصيرا إذا عرف المشهود عليه بإسمه ونسبه فإن لم يعرفه إلا بعينه قبلت شهادته إذا وصفه الأعمى بما يتميز به عن غيره [٢].

أدلة القول الأول :

استدل الحنفية والمالكية في رواية لما ذهبوا إليه بالقياس والمعقول:

أولا: القياس

القياس على شها دة الفاسق؛ بجامع أن العمى والفسق ترد معهما الشهادة فلو تحمل عدل الشهادة ثم طرأ الفسق عليه قبل الحكم بها ترد شهادته، وكذالك الأعمى الذي تحمل الشهادة بصيرا ثم طرأ العمى عليه بها ترد شهادته أيضا.[٣]

ثانيا: المعقول

إن حال التحمل أضعف من حال الأداء، بدليل أنه لو تحمل الشهادة وهو كافر أوعبد، أو صبي وأدائها وهو مسلم حر بالغ، تقبل شهادته، ولو أدائها وهو صبي أوعبد أوكافر لم تقبل.

أدلة القول الثاني: استدل الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية وأبو يوسف من الحنفية إلى قبول شهادة الأعمى فيما تحمله من الأفعال بصيرا ثم عمي بالكتاب.

أما الكتاب قوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾(٤)

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾(٥)

وجه الدلالة : إن الآيات الكريمات لم تفرق بين الأعمى والبصير في الشهادة إذا كان عدلا والأعمى العدل مقبول الرواية فتقبل شهادته كالبصير.

---

١ . السرخسي : المبسوط (١٦| ١٢٩)؛ السمرقندي : تحفة الفقهاء (٣| ٣٦٢)؛ الحطاب : مواهب الجليل (٦| ١٥٤).

٢. ابن الهمام: فيح القدير (٧| ٣٩٢)؛ النووي : روضة الطالبن (١١| ٢٦٠)؛ ابن حزم : المحلى (٩| ٤٣٣).

٣. الجصاص : أحكام القرءان (٢| ٢٢٨). ١ . السرخسي : المبسوط (١٦| ١٢٩)؛ السمرقندي : تحفة الفقهاء (٣| ٣٦٢)؛ الحطاب : مواهب الجليل (٦| ١٥٤).

٤. سورة البقرة الأية (٢٨٢).

٥.سورة الطلاق (الأية ٢).

القول الراجح: أرجح قول جمهور العلماء بجواز شهادة الأعمى فيما تحمله بصيرا لأن حدوث العمى بعد تحمل الشهادة لا يؤثر في أدائها،

المطلب الثاني: شهادة الأخرس

اختلفالعلماء في شهادة الأخرس إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية في الرواية الأولى إلى عدم قبول شهادة الأخرس إشارة كانت أم كتابة [١].

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الرواية الثانية إلى قبول شهادة الأخرس إذا أداها بالكتابة والإشارة المفهمة [٢]

القول الثالث: ذهب الحنابلة إلى قبول شهادة الأخرس إذا أداها بالكتابة دون الإشارة [٣].

أدلة القول الأول : استدل الحنفية والشافعية في الرواية الأولى لما ذهبوا إليه بالقياس والمعقول:

أولا : القياس:

واستدلوا بالقياس من وجهين:

الوجه الأول: قاسوا شهادة الأخرس على خط الحاكم إذا وجد مدونا دون أن يتذكره فقالوا إن الحكم الحاكم لايقتضي في هذه المسألة وشهادة الأخرس كذالك والعلة الجامعة وجود شبهة البسيان

الوجه الثاني: قاسوا شهادة الأخرس على شهادة الأعمى فكما لايؤخذ بشهادة الأعمى فإنه لايؤخذ بشهادة الأعمى فإنه لايؤخذ بشهادة الأخرس والعلة الجامعة التهمة فيهما [٤]

ثانيا المعقول:

واستدلوا بالمعقول من وجهين:

الوجه الأول: إن ركن الشهادة أن تأتي الصيغة بلفظ أشهد وهذا لا يتحقق من الأخرس وحين يختل ركن الشهادة فلا بقاء لها.

١.السرخسي : المبسوط (١٦ | ١٣٠)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٧)؛ ابن الهمام : شرح فتح القدير (٧ | ٣٩٩)؛

٢. ابن فرحون : تبصرة الحكام (٢ | ٧٥)؛ الخرشي : حاشية (٧ | ١٧٩) الدسوقي : حاشية (٤ | ١٦٨).

٣. ابن قدامة : المغني (١٤ | ٨٦)؛ المرداوي : الانصاف (١٢ | ٣٨).

١.٤ لأنصاري: اسنى المطالب (٩ | ٢٨٧).

الوجه الثاني: إن الإشارة لا تصرح فيها وإنما تفيد الظن والظن لا يصلح لبناء الحكم عليه. [١].

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية والشافعية في الرواية الثانية لما ذهبوا إليه بالسنة:

السنة:

استدلوا من السنة بفعله صلى الله عليه وسلم: (حيث أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن أجلسوا فجلسوا) [٢].

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم معتبرةحالة العجز عن النطق فلم تكن كذالك لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم [٣].

أدلة القول الثالث: استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه بالمعقول وذالك بأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، لذالك يكتفي بإيماء الناطق، ولا يحصل اليقين بالإشارة بخلاف الكتابة، ولا يتطرق إليها الاحتمال، فهي كالعبارة الصريحة باللسان لأن الخط يدل على اللفظ [٤].

ونوقش هذا الدليل:بأن القياس على إشارة الناطق لايصح، لأن الناطق يستطيع أن يفصح عما بداخله بالكلام، لم يجز أحد طلاقه ولا نكاحه ولا ظهاره بالإشارة في حين جاز ذالك من الأخرس.

سبب الخلاف:

١- الاختلاف في ركن الشهادة من حيث اللفظ: فمن العلماء من رأى أن لفظ أشهد ركن الشهادة والأخرس عاجز عن القيام بهذا الركن فترد شهادته .

بينما لم ير الآخرون أن لفظ أشهد ركن الشهادة فأجازوا شهادة الأخرس دونه

٢- الاختلاف في تكييف الإشارة : فمن العلماء من رأي أن الإشارة ظنية لا تخلوا من الشبهة فترد في ذالك شهادة الأخرس.

ومن العلماء من رأى أن الإشارة تقوم مقام اللفظ حال وضوحها فقبلوا شهادة الأخرس.

الرأي الراجح:

جواز شهاد الأخرس بالكتابة والإشارةوذالك لأسباب التالية:

---

١. الدسوقي: حاشية (٤ | ١٦٥).

٢. البخاري : كتاب (الصلاة) باب (الصلاة في السطوح والمنبر والخشبة) ١(٤٨٧)؛ وكذالك في الأذان باب (إنما جعل الإمام ليؤتم به)(٢ | ١٧٣).

٣. ابن قدامة: المغني (١٤ | ٨٦).

٤. ابن قدادم : المغني (١٤ | ٨٦)؛ المرداوي : الانصاف (١٢ | ٣٨)

١. إن الأخرس رجل عدل كاملة الأهلية وإن حدث له عيب في أحد أعضائه فيستطيع أن يعوضه بطريقة الخاصة.

٢. الحاجة الداعية إلى قبول شهادته كما في حالة عدم وجود شاهد غيره يقوم بتحمل الشهادة وأدائها.

٣. الأخذ بشهادته بإشارته وكتابته فيه حفظ الحقوق من الضياع.

٤. انتشار وسائل التعليم الخاصة بلغة الصم والبكم، فأصبح اليوم للصم والبكم لغة واضحة بينة يتخاطبون بها كما يتخاطبون الناس بالكلام، وهناك من يفهم هذه اللغة ويترجمها للناس.

المطلب الثالث: شهادة المغفل الذي لا يضبط:

اختلف العلماء في شهادة المغفل الذي لايضبط الشهادة إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية في الرواية الأولى والشافعية والحنابلة إلى أن شهادة المغفل لا تقبل إذا كان معروفا بكثرة الغلط والنسيان وتقبل ممن يقل منه ذالك [١].

القول الثاني: ذهب المالكية في الرواية الثانية إلى عدم قبول شهادة المغفل إلا أن تكون الواقعة التي شهدها المغفل واضحة جلية ليس فيها تدخلات كثيرة يصعب عليه تذكرها. [٢].

أدلة القول الأول:

استدل جمهور العلماء لما ذهبو إليه من رد شهادة المغفل المعروف بكثرة الغلط والنسيان بالمعقول:

١- إن شهادة المغفل على خلاف الحقيقة عادة لكثرة الغلط وقلة الضبط

٢- المغفل لا يوثق بقوله فربما شهد على غير من استشهد عليه، أو بغير ما شهد به، أو لغير من شهد له وأما قبول شهادة من تقل غفلته فلا بأس في ذالك لأن الغفلة اليسرة لا يخلوا منها أغلب الناس .

٣- ربما يستزل الخصم المغفل فيشهد بغير شهادته، فلا تحصل الثقة بقوله .

أدلة القول الثاني:

استدلوا المالكية لما ذهبوا إليه بالمعقول:

وذالك بأن يكون الأمر المشهود فيه جليا واضحا بينا لالبس فيه لوضوحه فتقبل شهادته فيه حيث لا تختلط عليه الأمور كرأيت هذا يأخذ مال هذا، أو يسافر مع هذا فتقبل شهادته فيه

سبب الخلاف:

---

١. الطرابلسي: معين الأحكام (٧٠، ٧٢)؛ النووي : روضة الطالبين (١١| ٢٤١)؛ ابن القدامة : المغني (١٤| ٨٢).

٢. الدسوي : حاشية (٤| ١٦٨)؛ الخرشي : حاشية (٧| ١٧٩)؛ القرافي: الذخيرة (١٠| ٢٨٦).

يرجع الخلاف في المسألة إلى الاختلاف في إمكانية ضبط المغفل للشهادة في واقع معينة.
فالجمهور يرى أن الغفلة مانعة من الضبط فترد الشهادة بها، بينما يرى المالكية صورا يمكن للمغفل أن يكون ضابطا فيها فأجازوا شهادته في هذه الصورة.

الرأي الراجح:

بعد عرض المسألة بأقوالها وأدلتها وبيان سبب الخلاف فيترجح رأي جمهور العلماء بعدم قبول شهادة المغفل وذالك لما يترتب عليه من الضياع الكثير من الحقوق لعدم ضبطه لما يحفظ، إضافة إلى حصر الحالات التي يمكن للمغفل فيها أن يكون ضابطا أمر عسير فالأحوط رد شهادته مطلقا.

المبحث الثاني: شهادة بسبب الذكورة أو الأنوثة :

ويستمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شهادة النساء في النكاح:

المطلب الثاني: شهادة النساء في الحدود والقصاص:

المطلب الثالث: شهادة العبد:

المطلب الأول: شهادة النساء في النكاح:

اتفق العلماء على قبول شهادة النساء في بعض القضايا، كقبول شهادتين في الأموال، واختلفوا في قبول شهادتهن في بعض الأمور، وما وقع الإختلاف فيه قبول شهادة النساء في النكاح وذالك إلى قولين:

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن شهادة النساء في النكاح لاتقبل [1].

القول الثاني: ذهب الحنفية والظاهرية وبعض الحنابلة في رواية أخرى إلى قبول شهادة النساء في النكاح [2].

أدلة القول الأول: الكتاب

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [3].

---

١ . الدسوقي: حاشية (٤ | ١٨٦ | ١٨٧)؛ الحطاب: مواهب الجليل (٦ | ١٨٠)؛ القرطبي: الكافي (٤٦٩).

٢. الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٧٩)؛ ابن الهمام : فتح القدير (٧ | ٣٧٤)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ٢٣).

٣.سورة المائدة (الأية ١٠٦).

وجه الدلالة: يستدل من الأية السابقة على عدم قبول شهادة النساء في غير الدين فقد نصت الآية على شهادة الرجال دون النساء لأن كلمة (ذوعدل) تدل دلالة قطعية على أن المقصود هم الرجال، ولو قصد النساء لقال تعالى ذواتا عدل [١].

ثانيا : السنة:

واستدلوا بالسنة جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذالك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) [٢].

وجه الدلالة:

يدل الحديث على أن الشهادة في النكاح هي من خصائص الرجال فقط بل يجب أن يكونا ذوي عدل وهو دليل عدم قبول شهادة النساء في النكاح [٣]

ثالثا: الأثر:

وستدلوا بالأثر بماروى عن ابن شهاب الزهري قال: (مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق).[٤]

أدلة القول الثاني:

استدل الحنفية والظاهرية وبعض الحنابلة إلى ماذهبوا إليه إلى قبول شهادة النساء في النكاح بالكتاب والسنة.

أولا: الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [٥]

---

١ .الطبري : جامع البيان (٥ | ١٠٢)؛ القرطبي: تفسير (١٨، ١٠٩، ١٥٩).

٢. الدار قطني : بلفظ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما إمرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل) النكاح) (٣ | ٢٢٢، ٢٢٦)؛ ابن حبان : الصحيح (٩ | ٣٨٦ح ٥٧٠٤).

٣. د. عبد السميع أبو الخير : المرأة والشهادة في الفقه الإسلامي (مجلة شهرية) ص ٣١٤.

٤.ابن أبي شيبة المصنف . انظر : نصب الراية (٤ | ٧٩)؛ وقال الباني : ضعيف انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(٨ | ٢٩٥، ٢٩٦) رقم ٢٦٨٢.

٥.سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ﴾ [1].

وجه الدلالة: الله عز وجل جعل مقام الرجل والمرأتين مقام الرجلين في الشهادة مع وجود شهادتين فتقوم التسوية بينهما في كل أمر ما لم يرد النص خاص يمنع ذالك، وحيث لا يوجد نص خاص يمنع من قبول الشهادة النساء في النكاح فتقبل بمقتضى عموم الآيات [2].

ثالثا: الأثر:

١- أن عطاء بن رباح قال: إن عمر أجاز شهادة رجل وامرأتين في نكاح [3].

٢- مارواه جرير بن حازم عن أبي لبيد قال: إن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق [4]

وجه الدلالة: هذه الآثار واضحة في قبول شهادة النساء في النكاح وهو ثابت عن خليفتين للمسلمين عمر وعلى رضي الله عنهما.

الرأي الراجح: هو قول الجمهور العلماء الذين منعوا قبول شهادة النساء في النكاح وذالك على النحو التالي.

١- إن مصدر قبول شهادة المرأة في الدين القرآن الكريم، هو نفسه مصدر ذكر الشهادات الأخرى التي وردت في غير هذا ولو أراد الله أن تشهد المرأة في غير الدين لذكر ذالك صراحة في القرآن.

٢- إن الدين الذي قبلت فيه شهادة المرأة هو مؤقت بأجل ولاتترتب عليه حقوق عامة حيث قبلت فيه شهادة المرأة لأنه يتناسب ومحدودية تلك الشهادة ولكن النكاح لايتطلب شهادة محدودة نظرا لديمومته وقوته وتعلقه بحقوق واسعة تصغر أما مها طاقة المرأة في الشهادة.

---

[1] .١٠سورة الطلاق ٢،١).

٢. الزحيلي: وسائل الاثبات (١٧٥).

٣.الدار القطني : السنن (٤ | ٢٣٣ح ١٠٣).

٤.ابن شيبة : المصنف (٤ | ٥١٦ح ٢٢٦٨٩).

٣. إن النكاح يتطلب الإشهار والأشهاد وفيه يجتمع الناس، وحضور المرأة لأداء الشهادة فيه محرجة لها دينها وعرفا ولذالك لاتقبل شهادة المرأة في ذالك.

المطلب الثاني: شهادة النساء في الحدود والقصاص:

اتفق العلماء على أن الحدود والقصاص يثبت بشهادة الرجال ([1])

فحد الزنا يثبت بأربعة شهود رجال مسلمين عدول ولايصح بأقل من ذالك، وحد القذف يثبت بشهادين، كما اتفقوا على بقية الحدود في إثبات الشهود الرجال كحد الشرب وقطع الطريق برجلين، لكنهم اختلفوا في الأخذ بشهادة النساء في الحدود والقصاص وذالك إلى ثلاثة قولين .

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في القول الراجح) إلى عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص[٢].

القول الثاني: ذهب بعض الحنابلة إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص ولا تقبل شهادتهن منفردات في شيء من ذالك [٣].

القول الثالث: ذهب الظاهرية وبعض الحنابلة في رواية الأخرى إلى قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص على أن تكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فما يثبت بأربعة شهود عند الرجال، يثبت عندهن بثماني نسوة، وما ثبت بإثنين من الرجال يثبت بأربعة من النساء [٤].

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور جمهور العلماء لما ذهبوا إليه على عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص بالكتاب والسنة.

أولا: الكتاب:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ (٥).

---

١. ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧| ٣٦٩)؛ ابن قدامة: المغني (١٤| ١١)؛ ابن حزم : المحلى (٩| ٣٩٥).

٢. السرخسي: المبسوط ١٦| ١١٤)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٥| ٢٨١)؛ ابن قدامة : المقنع (٣| ٧٠٧).

٣. ابن قدامة: المغني (١٤| ١٠)؛ ابن القيم: الطرق الحكمية (١٣١)؛ ابن حزم: المحلى (٩| ٣٩٥).

٤. ابن القيم: الطرق الحكمية (١٣١)؛ ابن حزم : المحلى (٩| ٣٩٥).

٥.سورة النور الأية (٤).

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾ (١)

﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ (٢).

وجه الدلالة من الأيات السابقة : الله عزوجل يخاطب في هذه الآيات الرجال دون النساء دليل ذالك من اللغة العربية حيث إن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تكون مخالفة للمعدود تذكيرا وتأنيثا بحيث لا يجتمع مذكران ولامؤنثان بل يجب المخالفة فيهما، فإذاكان العدد مذكرا كان المعدود أي المضاف إليه مؤنثا كان المعدود مذكرا وهنا العبرة بالمعدود يفهم من هذا أن المقصود من الآيات المذكورة الرجال دون النساء .(٣)

ثانيا: السنة:

واستدلوا بالسنة بما جاء عن الزهري قوله (مضت السنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لاتقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص(٤).

ثانيا: أدلة القول الثاني:

استدل الحنابلة في الرواية الثانية إلى قبول شهادة النساء مع الرجال وعدم تفردهن في الشهادة عن الرجال بالقياس حيث قاسوا شهادة النساء في القصاص والحدود على شهادتهن في الأموال والعلة المشتركة بينهما هي إثبات الحقوق حيث يحتاج إلى ذالك لصحة إثباته بالشهادة، والمال لا يثبت إلا بشهادة الرجال والنساء فلا تقبل شهادة النساء منفردات، فكذالك الحدود والقصاص من باب الأولى

أدلة القول الثالث: استدل الظاهرية وبعض الحنابلة لما ذهبوا إليه إلى قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص على أن تكون شهادتهن على النصف من شهادة الرجل بالكتاب والسنة.

أولا الكتاب:

استدل الظاهرية بعموم النصوص من القرآن الكريم على قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص.

ثانيا: السنة:

واستدوا بعموم الأحاديث الواردة في السنة ومن ذالك ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمدعي شاهداك أويمين.(٥)

١.سورة النور (الأية ٤).

٢. سولرة البقرة (الأية ٢٨٢).

٣.سورة النور (الإية ١٣).

٤.الزيلعي: تبيين الحقائق (٢٠٨).

٥. البخاري: كتاب (الشهادات) باب (اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود) ٢ | ٨١٠ح ٢٦٦٩.

٢-(ألك بينة) [١].

وجه الدلالة: يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمدعي شاهداك حيث لم يحدد له جنس الشهود مما يدل على دخول النساء فيه وبالتالي قبول شهادتهن وفق هذا الحديث.

ثانيا: وفي الرواية الثانية قوله (ألك بينة) فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف المدعي مرة بشاهدين ومرة أخرى ببينة مطلقة فوجب أن تكون البينة كل ما قال من المسلمين أنه بينة حيث وجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسم البينة فوجب قبولها في كل شيء.

سبب الخلاف: الخلاف في الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب.

الرأي الراجح:

قول جمهور العلماء بعدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص للأسباب التالية.

١. إن المرأة لا تستطيع أن ترى جريمة متكاملة كجريمة الزنا الذي يحتاج إلى أن يرى الزاني وهو يزني ويشهد على ذالك مثل الشمس.

٢. يمنع المرأة حياؤها من أن تشهد في مثل هذه المواطن وكذالك في جريمة القتل فإنها لاتستطيع أن تنظر إلى جريمة متكاملة كالنظر حال الجريمة ووقوعها، فقد يغمي عليها لضعف بنيتها وهذه الشبهة تدرأ الحدود.

٣. خوف المرأة من أن ترى السارق وتحقق وتدقق النظر يمنعها من أن ترى مثل هذه الجريمة.

المطلب الثالث: شهادة العبد:

اتفق العلماء شهادة الحر إذا تحققت في الشروط الواجب توفرها في الشاهد، واختلفوا في قبول شهادة العبد وذالك إلى أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن شهادة العبد لا تقبل [٢].

القول الثاني:ذهب الحنابلة إلى قبول شهادة العبد ما عدا الحدود والقصاص [٣].

القول الثالث: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى قبول شهادة العبد في القصاص دون الحدود [٤]

---

١ . البخاري: كتاب (الشهادات) باب (سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين) ٢ | ٨٠٩ح ٢٦٦٦.

٢.الكاساني: بدائع الصنائع (٦ | ٢٦٨)؛ المرغيناني: الهداية (١ | ١٢٢)؛ الموصلي: الاختيار (١ | ١٤٧).

٣.ابن القاسم: الروض المربع (٧ | ٦٠٠)؛ المرداوي: الإنصاف (١٢ | ٦٠)؛ ابن القيم : الطرق الحكمية (١٤١).

٤. ابن القدامة : المغني (١٤ | ٩٦)؛ الزركشي: حاشية (٣ | ٤٠٦).

القول الرابع: ذهب الظاهرية إلى قبول شهادة العبد مطلقا [١].

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور العلماء لما ذهبوا إليه على قبول شهادة العبد بالكتاب.

أما الكتاب قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِۢبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِۢبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ﴾ [٢].

وجه الدلالة: إن الآية الكريم تخاطب الذين يتداينون، والعبيد لا يملكون ذالك دون إذن أسيادهم فدّل على عدم قبول شهادتهم لنقصهم بالرق [٣].

٢- قال الله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ﴾[٤]

وجه الدلالة: إن الله تعالى قد أمر بأن يكون الشهداء (من رجالكم) وهي جمع معروف بالإضافة، فيعم أفراده، وأفراده هم الأحرار والعبيد لايدخلون فيه) [٥].

٣- ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾ [٦].

وجه الدلالة: الله عز وجل جعل الحاكم شاهدا لله، كما طلب ذلك من الأمة جميعها أن يكونوا شهداء لله،وحيث إن العبد لايصح أن يكون حاكما فكذالك لايصح أن يكون شاهدا [٧].

أدلة القول الثاني:

استدل الجنابلة على قبول شهادة العبد ما عدا الحدود والقصاص بالكتاب والسة .

أولا: الكتاب:

---

١ . ابن حزم: المحلى (٩ | ٤١٣).

٢. سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

٣. القرطبي: تفسير (٣ | ٣٩٠)؛ المزني: مختصر (٣٠٥).

٤.سورة البقرة (الأية ٢٨٢)

٥. الجصاص: أحكام القرآن (٢ | ٢٢٢).

٦. سورة الطلاق (الأية ٢).

٧.الجصاص: أحكام القرآن (٢ | ٢٢٣)..

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ۝٧﴾ (١).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ (٢).

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗا﴾ (٣).

وجه الدلالة : من الآيات السابقة:

أن الله وصف الأمة بقول (آمنوا) وبقوله (وسطا) وبقوله (ممن ترضون)

وهذالخطاب يفيد وصف الأمة أحرارها وعبيدها بالمؤمنين وبأنهم وسطا حيث يشمل الخطاب العبيد، فهم من الذين آمنوا، وهم من خير البرية، وهم ممن نرضى لهم تحمل الشهادة وأدائها حيث إن روايتهم وفتياهم وأخبارهم الدينية مقبولة بل إن الشرط تحمل الشهادة وأدائها العدالة وليست العبودية أو الحرية مما يدل على قبول شهادتهم إذا أدلوا بها.

السنة:

١- روي عن عقبة بن حارث قال : تزوجت أم يحي بنت أبي إهاب فجاءت أم سوداء فقالت: أني أرضعتكما، فذكر ذالك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذالك؟

وفي رواية أبي داود : فقال يارسول الله إنها كاذبة، قال: وما يدريك وقد قالت ماقالت دعها عنك (٤).

وجه الدلالة: النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن حارث بفراق زوجته بقول الأمة المذكورة، فلو لم تكن شهادتهما مقبولة ماعمل بها.

أدلة القول الثالث:

استدل الحنابلة في الرواية الثانية إلى خصوص شهادة العبد في القصاص دون الحدود بأن القصاص حق من حقوق العباد لايصلح له الرجوع عن الإقرار به فأشبه الأموال بخلاف الحدود لأنها حق الله تعالى وحقوق الله مبنية على المساهلة والمسامحة (٥)

---

١ .سورة البنة (الأية ٧).

٢. سورة النساء (الأية ١٣٥).

٣. سورة البقرة (الأية ١٤٣).

٤. البخاري: باب(شهادة الإماء والعبيد) كتاب الشهادات (٢٦٥٩ | ٢ | ٨٠٤،.

٥. العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥ | ٣٣٦)

أدلة القول الرابع:

استدل الظاهرية لما ذهبوا إليه بجواز قبول شهادة العبد بالكتاب والسنة.

أولا: الكتاب:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾(١)

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ﴾(٢)

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾(٣).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾(٤).

وجه الدلالة: دلت الأيات من كتاب الله تعالة على قبول شهادة العبد فيما يقبل فيه شهادة الحر فإنه من رجال المؤمنين، وهو عدل بنص الآيات، كما دخل في جميع ما فيها من الأوامر، وفي ذالك دلالة واضحة على قبول شهادته (٥).

ثانيا : السنة :

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يوشك فيه فقال: قال صلى الله عليه وسلم (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) (٦).

سبب الخلاف:

اختلافهم بالاستدلال السنة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة العبد بينما جمهور العلماء لم يستدلوا بالسنة لعدم ورودها عندهم .

الرأي الراجح:

قبول شهادة العبد وهو ماذهب إليه الحنابلة للأسباب التالية:

١- المعيار في قبول الشهادة هو العدالة والعدالة تنبثق من التقوى، فالعبد قد يعاين الأمر فإذا رددنا شهادته ربما ضاع الحق على أصحابه.

---

١ . سورة النساء (الأية ١٣٥).

٢. سورة البقرة (الأية (٢٨٢).

٣. سورة الطلاق (الأية ٢).

٤. سورة البقرة (٢٨٢).

٥. ابن القيم : جامع الفريق (٧ | ٢٥١).

٦. النسائي: السنن (كتاب الصوم) باب (قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان) (٤ | ١٠٧). وقال الألباني صحيح.

٢- لقوة أدلة الحنابلة التي جاءت نصوص الآيات فيها عامة ولم تحدد الحر من العبد فيحمل الأمر على إطلاقه وهو قبول شهادته

المبحث الثالث:رد الشهادة لصفة في الشاهد أو الشهادة:ويشتمل على ثلاثة على ثلاثة مطالب.

المطلب الأول:رد الشهادة بسبب يرجع إلى زمانها أو مكانها.

اتفق العلماء على قبول الشهادة مع تقادمها إذا تعلقت بحق الأدمي، أما إذا تعلقت بحق الله تعالى كمه هو في الحدود فقد اختلف العلماء في قبولها على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة والظاهرية إلى قبول الشهادة المتقادمة وإقامة الحد على المشهود عليه [١]

القول الثاني: ذهب الحنفية والحنابلة في الرواية الأخرى إلى عدم قبول شهادته المتقادمة ويسقط الحدّ بها [٢].

أدلة القول الأول:

استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه إلى قبول الشهادة بمضى الزمان عليها بالكتاب:

اما الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ [٣].

﴿وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ﴾ [٤].

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾[٥]

وجه الدلالة:

بينت الآيات السابقة أن على المسلم إذا تحمل شهادة أن يؤديها ولا يحقق له كتمانها، والآيات لم تحدد وقتا معينا لأداء الشهادة لورود لفظ الشهادة على إطلاقه وبالتالي فله الحق أن يؤديها متى شاء إذا طلب منه ذالك وإن تقدم الزمان [٦].

---

١. البهوتي: كشاف القناع (٦ | ٤٠٦)؛ المرداوي: الانصاف (١٢ | ٨).

٢. الموصلي: الاختيار (١ | ١٣٩)؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (٧ | ٣٦٧)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (٧ | ٢٨٢).

٣. سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

٤. سورة البقرة (الأية ٢٨٣)

٥. سورة الطلاق (الأية ٢).

٦. الصابوني: صفوة التفاسير (١ | ٩٧).

أدلة القول الثاني:استدل الحنفية وبعض الحنابلة لما ذهبوا إليه عدم قبول الشهادة وسقوط الحد بسبب تقادم الزمان بالكتاب والسنة .

أولا: الكتاب:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾ (١)

وجه الدلالة: الله عزوجل أمر بإقامة الشهادة، وإقامتها احتسابا لله تعالى يقصد منه إخلاء المجتمع من المفاسد، ولا يحق لمن تحمل الشهادة أن يؤخرها إذا طلبت منه إلا بعذر شديد كمرض أوسفر أو بعد مسافة وغير ذالك فإن أخرها فهو متهم فيها (٢).

ثانيا: السنة :

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة) (٣).

وجه الدلالة:

يبين الحديث الشريف أن من ستر على مسلم ستره الله، والستر هنا هو احتساب لله تعالى لأجل أن يستره الله يوم القيامة فإذا ستره أولا ثم شهد عليه بعد ذالك فهذا دليل على الضغينة حملته على ذالك فلا تقبل شهادته (٤).

سبب الخلاف:

١- لاختلاف في تأويل النصوص: فقد جاءا النصوص النبوية تحث على ستر المسلم وأعظم الستر ما تعلق بالحدود، وهذا متفق عليه بين العلماء ولكنهم يختلفون في تكييف التأخير في أداء الشهادة فيه فهل هي مناقضة لمعنى الستر أم لا؟

٢- الاختلاف في الموازنة بين حق الله وحقوق الآدمي : فمن سوى بين الحقوق من حيث وجوب أدائها والقيام بها ألحق الشهادة المتقادمة في حق الله على الشهادة المتقادمة في حق العبد فقبلها.

---

١ . سورة الطلاق(٢)

٢.الصابوني: صفوة التفاسير (٣ | ٣٩٢).

٣.سنن ابن ماجة: (كتاب الحدود)باب (الستر على أهل الحدود) ٤ | ١٣٤رقم ٤٣٧٧ . قال الألباني صحيح دونه قوله لعله أن يتوب أما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال (لوستر لو ستر بثوبك) نفس المصدر المصدر السابق وقال عنه الألباني ضعيف.

٤. الزيلعي: نصب الراية (٤ | ٧٤، ٢٠٧).

ومن وجد الفرق بينهما حيث إن حق الله يقبل العفو والمغفرة فرحمة الله واسعة وحق العبد لايقبل الإسقاط فرق بينهما.

الرأي الراجح: الرا جح هو هو القول الثاني بعدم قبول الشهادة في حق الله تعالى إذا كانت المتقادمة وذالك للأسباب التالية:

١- وجود النصوص الصريحة الداعية إلى الستر على المسلم وعدم فضحة وهذا يعني أن الترك أولى من القيام بها.

٢- إن الحدود تدرأ بالشبهات،وفي تأخير الشهادة شبهة فيدرأ بها الحد.

المطلب الثاني: شهادة المحدود بقذف بعد توبته.

اتفق العلماء على أن القاذف إذا أقيم عليه الحد لاتقبل شهادته قبل إعلان توبته، ثم اختلفوا في شهادة القاذف بعد إعلان توبته هل تقبل شهادته أم لا؟ وذالك إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى قبول شهادة القاذف إذا أقيم عليه الحد وأعلن توبته [١]

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة القاذف بعد إقامة الحد عليه وبعد التوبة [٢].

أدلة القو الأول:

استدل جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على قبول شهادة القاذف بعد إقامة الحد عليه إذا تاب وصلح حاله من الكتاب والإجماع.

أولا: الكتاب:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥﴾ [٣].

١. القرطبي : الكافي (٤٦٣)؛ الشنقيطي: مواهب الجليل(٢٣٨) ابن قدامة: المغني (١٤ | ٩٩).

٢. السرخسي: المبسوط (١٦ | ١٢٥)؛ ابن نجيم: البحر الرائق (٧ | ٧٩)؛ الكاساني: بدئع الصنائع (٥ | ٢٧١).

٣. سورة النور (الأية ٤،٥).

وجه الدلالة: تفيد الأية الكريمة وجوب جلد القاذف ورد شهادته وتفسيقه وجاء الإستثناء ليعمها جميعا، فالتوبة توجب ردها كلها إلا أن الإجماع انعقد على أن الجلد لا يسقط بالتوبة فيبقى الجلد فقط ويستثنى رد الشهادة والتفسيق وعلى ذالك فإن شهادة القاذف مقبولة بعد التوبة [١].

الإجماع:

جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نفيع بن حارث (أبا بكرة)؛ ونافع بن كلدة، وزياد بن أبيه، وشبل بن معبد قذفوا المغيرة بن شعب بالزنا بأم جميل بنت الأرقم، فلما أدوا الشهادة أمام عمر بن الخطاب امتنع زياد، فجلد عمر الثلاثة الباقين ثم استتابهم فتاب نافع وشبل فقبل شهدتهما وأبى أبو بكرة فر شهادته وقال له (تب تقبل شهادتك)فلما أبى كان عمر لايقبل شهادته [٢].

وجه الدلالة:

١- إن الصحابة رضى الله عنهم لم ينقل عنهم الاعتراض على عمر فكان منهم إجماعا على أن القاذف المحدود إذا تاب تقبل شهادته.

٢- قبول عمر للشهادة نافع وشبل بعد جلدهما بحد القاذف لأنهما تابا وذالك يدل على القبول لكل تائب بعد حد القذف.

- قول عمر لأبي بكرة (تب تقبل شهادتك)يدل على أن قبول شهادته مقترن بتوبته وأنه لو تاب لقبل شهادته فكذالك كل محدود بالقذف.[٣]

أدلة القول الثاني:

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه إلى عدم شهادة القاذف بعد إقامة الحد عليه وبعد توبته بالكتاب والسنة.

أولا: الكتاب:

---

١ . القرطبي: جامع لأحكام القرآن (١٢ | ١٨١)؛ ابن قدامة : المغني (١٤ | ١٠١٠).

٢. انظر البخاري كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني (٢ | ٨٠٠)(كتاب الحدود باب توبة السارق (٤ | ٢١٢١).

٣. الشامي: الجامع بين الصحيحين (٣ | ٤٧٧).

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٥﴾ (١).

وجه الدلالة:

الخطاب في الأية موجه إلى الأمة (فاجلدوهم) (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك همو الفاسقون) فهذه العقوبات الثلاثة للقذف الجلد ورد الشهادة والتفسيق تجعله يختلف عن الجرائم التي كان رد الشهادة فيها للفسق بينما هنا متهم لعقوبة الجلد فلا يرتفع بالتوبة (٢).

ثانيا: إن الإستثناء في قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) فهذه الإستثناء منقطع،أو مصرف إلى الأقرب وهو وأولئك هم الفاسقون) فيرتفع بالتوبة فقط (٣).

٣- نصت الأية الكريمة على رد شهادة القاذف على التأبيد، والأبد هو مالا نهاية له(٤) .

ثانيا : السنة :

واستدوا بالسنة بماروى عن عمر بن شعيب عن أبيه جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه) (٥).

وجه الدلالة:

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحدود في الإسلام لا تقبل شهادته وجاء الحديث على الإطلاق فلاتقبل شهادته حتى بعد التوبة.(٦)

سبب الخلاف:

الإختلاف في تأويل الإستثناء في آية القذف: فقد اختلف العلماء فيما يرجع إليه الإستثناء، فالحنفية يرون أنه يرجع إلى أقرب مذكور وهو الفسق فيرون ارتفاعه دون سواه.

---

١ .سورة النور (٤،٥).

٢. السرخسي : المبسوط (١٦| ١٢٨)

٣. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (١٢| ١٨٠)؛ المرغياني: الهداية (١| ١٢)؛ الموصلي: الاختيار(١|١٤٧).

٤.السرخسي : المبسوط (١٦| ١٢٨)؛ العيني: البناية (٧| ١٦٤).

٥.ابن ماجه (كتاب الأحكام) باب (من لاتجوز شهادته) (٢| ٧٩٢) رقم ٢٣٦٦).

٦.القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (١٢| ١٨٠، ١٨١).

بينما يرى الجمهور أن الإستثناء يرجع إلى جميع الجمل المتعاقبة فيرتفع الفسق ورد الشهادة، وأما الجلد فيبقى لقيام الإجماع على بقائه.

٢- إن الأحاديث مأولة برد الشهادة قبل التوبة لابعدها.

الرأي الراجح ماذهب إليه الجمهور العلماء وذالك لأسباب التالية:

١- إن القول برفع الفسق وبقاء رد الشهادة فيه تناقض فإن العدالة تقتضي قبول الشهادة، والفسق يقتضي ردها وحيث ارتفع الفسق وبقيت العدالة فينتفي ردها ويثبت قبولها، وهذا أولى ما تفسر به آية القذف فيكون معناها منسجما مع كافة النصوص التشريع بل منسجما مع منطق التشريع في باب رد الشهادة وقبولها.

٢- إن مااستدل به الحنفية من أحاديث لم تتناول خصوص حد القذف بل جاءت عامة، والقول برد شهادة المحدود عامة قول منكر، بينما ما استدل به الجمهور من أثار عن الصحابة فهي صريحة وواضحة في قبول شهادة القاذف بعد توبته.

٣. ماورد من النصوص والآثار في رد شهادة القاذف تحمل على الرد حال عدم التوبة، أما بعد التوبة فتكون مقبولة.

المطلب الثالث: الإمتناع عن تحمل الشهادة:

إذا دعى المكلف إلى تحمل شهادة في نكاح أودين أوغيره لزمته الإجابة. وإن كانت عنده شهادة فدعي إلي أدائها لزمه إلى ذالك. فإن كان قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط الإثم عن الجميع، وإن امتنع الكل أثموا، وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر، وكانت شهادته تنفع، فإنه كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء، وكان مما لاتقبل شهادته، أو يحتاج إلى التبذل في التزكية ونحوها لم يلزمه لمايلي: ﴿ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ﴾ (١)

٢. قوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار) (٢).

٣. أنه لايلزم أن يضر بنفسه لنفع غيره وإذا كانت ممن لاتقبل شهادته لم يجب عليه، لأن المقصود الشهادة لا يحصل منه، وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه؟ في وجهان للحنابلة:

---

١ .سورة البقرة (الأية ٢٨٣)

٢. أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حنبل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه غير واحد.

أحدهما: يأثم لأنه قدتعين بدعائه، ولأنه منهي عن الإمتناع بقوله تعالى:﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾(١)

والثاني: لايأثم لأن غيره يقوم مقامه، فلم يتعين في حقه كما لو لم يدع إليها (٢).

وقد يكون تحملها وأدائها فرض عين إذا لم يوجد هناك غير ذالك العدد من المشهود الذي يحصل به الحكم وخيف ضياع الحق.

الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد.

ففي الختام وقبل أن وضع قلمي إيذان بانتهاء هذا البحث حسب الخطة المرسومة له، أود تسجيل بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ووقفت عليها من خلاله.

أولا: إن موضوع الشهادة في الفقه الإسلامي لا يختلف كثيرا عن أي موضوع في الفقه، وقد اختلف العلماء فيه وبدا ذالك واضحا من خلال الدراسة، إن دل هذا فإنما يدل على سماحة هذه الدين ويسره كما يدل على الاهتمام والعناية الفائقة التي أولها أهل الشرعي به.

ثانيا: يتميز التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات الأخرى باشتراط العدالة في الشاهد، إن دل ذالك فإنما يدل على أن الإسلام إنما أراد العدالة في أحكامه فلا تترك الحقوق والأعراض والأبدان نهبا للفساق والخارجين عن الإسلام ليعبثوا بهما كيفما حالهم ذالك.

والحق أن الشهادة ليس بالأمر الهين فعليها تبنى الأحكام التي بدورها تعاقب أناسا وتبرئ آخرين، وبالتالي فإن التثبت والتيقن والضبط عند أداء الشهادة أمر ضروري وهي سمة يجب أن يمتاز بها الشاهد، لأجل ذالك كانت تقسيمات العلماء تتسم بالحكمة والواقعية.

ثالثا: إن موضوع الشهادة فيه مايميزه عن غيره من الموضوعات، فمنذ الوهلة الأولى عند سماعك لموضوع البحث تقف وتتأمل في هذا العنوان،فالحقيقة أن الشاهد الذي يدلي بشهادته يجب أن يكون عدلا، ولكن هناك بعض الأمور التي لا تقبل فيها الشهادة مع أنه عدل وهذا مدار البحث، وسأختصر على سبيل المثال لا الحصر، أن أذكر موقفين أوثلاثة حتى لا تطول هذه الخاتمة:

---

١ .سورة البقرة (الأية ٢٨٢).

٢.المغني (٩ | ١٤٧).

١: شهادة الأقارب الأصول والفروع، والزوجين لبعضهما، فالأصل فيهم أن يكونوا مقبولى الشهادة، ولكن القرابة بين هؤلاء كانت سببا لرد شهادتهم عند بعض الفقهاء، حيث إنهما يتهمون فيها، لأن الشهادة بسبب القرابة فيها تهمة النفع والذي يمكن اسستنتاجه من هذا أن قبول الشهادة أو ردها إنما يعتمد على الضرورة والمصلحة، والغاية من ذالك إنما هو تحقيق العدالة، فشهادة الأب لإبنه أو إبن لأبيه أو الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها وهكذا فروعهم وأصولهم مدعات للطعن من قبل الخصوم، زمن ثم فهي حجة ضعيفة في يد صاحبها مما يترتب عليه أن يبحث عن غيرها أو يدعم قوله بقرينة أوغير ذالك.

٢: إن الشهادة تعتمد على الضبط والتثبت كضياء الشمس، وهذا الأمور تتحقق إذا كانت الصلة بين الشاهد والمشهود له عن قرب ومعاينة فكلما كان الشاهد على صلة اطلاع بالمشهود به كان تثبته وضبطه أدق وأفضل، وكلما كان الشاهد على غير اطلاع المشهود به كان الضبط والتثبت أقل. تجسد هذا في شهادة النساء حيث يغلب عليهن قلة الضبط وقلة التثبت مما جعل العلماء يختلفون في شهادتهن لأن المرأة بطبيعتها لا تتعامل مع الجرائم والقتل والجنايات واتصالها بهذه الأمور قليل، ومع ذالك وجدت من الفقهاء من يجيز شهادتهما في الجنايات والقصاص والحدود،ومنهم من يردها.

التوصيات:

١. أحمد الله الذي قدر لي أن أختم هذه الرسالة، فلا حول لي ولاقوة إلا به.

٢. أوصي بنفسي ونفسكم جميعا بتقو الله عز وجل وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإنها وصية للأولين والآخرين.

٣. تكييف التعاون والتنسيق بين الجامعات الإسلامية المتماثلة في كلية الشريعة والقانون قسم الدرسات العليا (قضاء شرعي).

وأخيرا أوصي الطلبة بتعليم أحكام الشهادة وحكمها في الفقه الإسلامي.

وفي الختام أرجو الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل المتواضع وأن يجعله في ميزان حسنات كل من أسهم وساعد في إخراجه، وأسأ الله المولى عز وجل أن يتقبله، فإن أحسنت فمن توفيق الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفهارس العامة: